剩餘財產分配

陳玫儒律師

經營「家」這間公司，會需要處理哪些事情？



%



%



%

幫這些事情的重要程度排名



%



%



%

幫這些事情的重要程度排辛苦程度



%



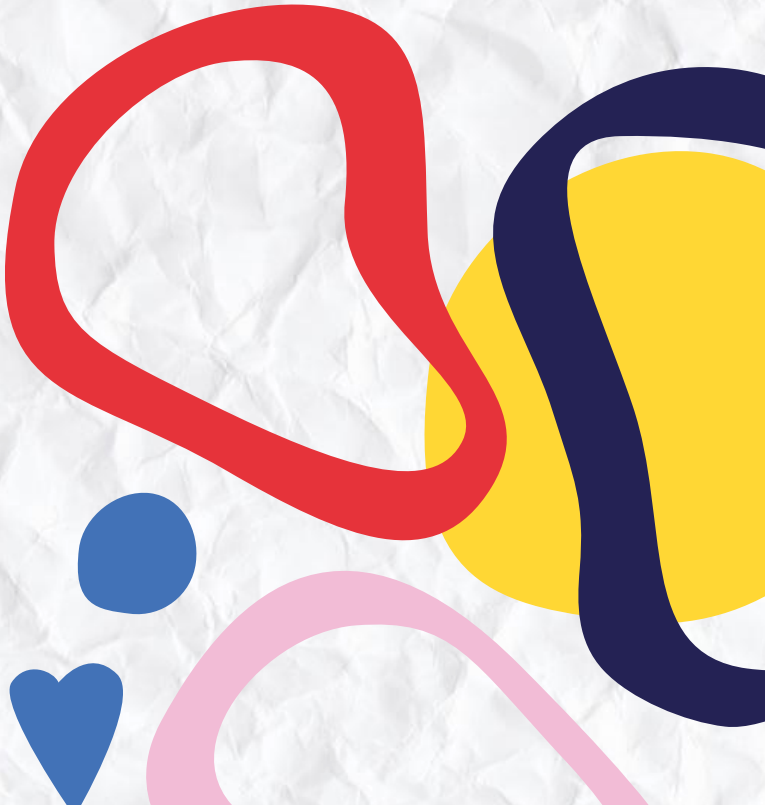
%



%

立法理由

夫在外工作，或經營企業，妻在家操持家務，教養子女，備極辛勞，使夫得無內顧之憂，專心發展事業，其因此所增加之財產，不能不歸功於妻子之協力，則其剩餘財產，除因繼承或其他無償取得者外，妻自應有平均分配之權利，反之夫妻易地而處，亦然



home

Goal 1

經濟

家務

Goal 2

Goal 3

小孩

與維繫「家」沒關係，但卻獲得的財產？

1 繼承

精神慰撫金

2

3 無償取得

Q1

- 剩餘財產分配是贍養費嗎？

答：不是

剩餘財產分配是贍養費嗎？

- 剩餘財產分配：(**立法者就夫或妻對家務、教養子女及婚姻共同生活貢獻所作之法律上評價)**
- 民法第1030條之1：法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金。

剩餘財產分配是贍養費嗎？

- 要件：(1)婚後取得的財產(2)在婚姻關係消滅時(3)婚後財產淨值較少的一方，可以向另一方主張剩餘財產差額分配請求權。
- 時效：民法 1030條之1第 5 項：「第 1 項剩餘財產差額之分配請求權，自請求權人知有剩餘財產之差額時起， 2 年間不行使而消滅。自法定財產制關係消滅時起，逾 5 年者，亦同。

剩餘財產分配是贍養費嗎？

- 贍養費：

1.民法第1057 規定，夫妻無過失之一方，因判決離婚而陷於生活困難者，他方縱無過失，亦應給與相當之贍養費。

2. 要件：判決離婚者

(1)生活有困難：沒財產 + 沒有謀生能力(2)對婚姻關係沒有過失

3.時效：依民法第126 規定，贍養費因 5 年間不行使而消滅。

Q

- 小明與小美113年8月21日協商離婚，於一個月後前往戶政事務所為離婚登記。小美名下無財產，且對於離婚原因無過失，請問小美可以向小明請求贍養費嗎？

A

- 不可以。
- 限於裁判離婚。

Q2

- 小明與小美結婚時未約定財產制，數年後小明向法院聲請要與小美離婚，小明跟小美在調解程序時達成離婚和解。請問和解之後，小明向小美請求剩餘財產分配嗎？

答：可以

- 民法第1030條之1 ：**法定財產制關係消滅時**，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金。

Q3

- 小明與小美結婚時未約定財產制，小明死亡後留有遺產，請問小美可以同時「請求剩餘財產分配」以及「遺產分配」嗎？

答：可以

- 民法第1030-1條：**法定財產制關係消滅時**，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金。

最高法院101年度台上字第941號判決意旨

- 法定財產制關係消滅時，夫或妻之剩餘財產差額分配請求權，**乃立法者就夫或妻對家務、教養子女及婚姻共同生活貢獻所作之法律上評價**；
- 與繼承制度，係因人死亡，由具有一定身分之生存者，包括的繼承被繼承人財產上之權利義務之規範目的未盡相同，**配偶之夫妻剩餘財產差額分配請求權與繼承權，性質上本可相互併存**。

小結：

- 夫妻剩餘財產分配請求權情況一：離婚。
- 夫妻剩餘財產分配請求權情況二：一方死亡。

夫妻一方死亡亦屬法定財產關係消滅之原因之一（參臺灣高等法院暨所屬法院89年度法律座談會民事類提案第8號研討結果），**故如夫妻一方死亡時，生存之他方係享有剩餘財產分配請求權時**，於裁判分割遺產時，應就全部遺產先扣除該部分剩餘財產，分配予該生存之配偶後，其餘部分遺產再由繼承人按應繼分分割（臺灣高等法院臺中分院109年度重家上字第10號民事判決同旨可參）

Q4

- 小明與小美結婚時約定分別財產制，請問小美與小明離婚後，小美可以向小明請求剩餘財產分配嗎？

答：不可以

- 民法第1030條之1：法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金。

問：

- 小明與小美於110年4月1日結婚登記，並特別向法院聲請為**分別財產制**。
- 結婚登記之前小明有存款50萬元，小美有存款100萬元，婚後兩人一起努力共同理財，共投投資不動產事業，請問小明於113年10月22日與小美協議離婚之後，小明協議離婚前的財產有5000萬，小美的財產有3000萬。
- 請問何人可以請求剩餘財產分配？若可以，可以請求多少錢？

答：不可以

Q小明與小美結婚時約定分別財產制，請問小美與小明離婚後，小美可以向小明請求剩餘財產分配嗎？

法定財產制

- 民法第1017條規定：
- 夫或妻之財產分為婚前財產與婚後財產，由夫妻各自所有。不能證明為婚前或婚後財產者，推定為婚後財產；不能證明為夫或妻所有之財產，推定為夫妻共有。
- 夫或妻婚前財產，於婚姻關係存續中所生之孳息，視為婚後財產。
- 夫妻以契約訂立夫妻財產制後，於婚姻關係存續中改用法定財產制者，其改用前之財產視為婚前財產。

分別財產制

- 民法第1044條規定：
- 分別財產，夫妻各保有其財產之所有權，各自管理、使用、收益及處分。

法定財產制(婚前或婚後未以契約訂立夫妻財產制時，當然適用之夫妻財產制)

- 1.區分兩大項(原則以婚前婚後作為時點區分)：

(1)婚前財產(也就是結婚前的積極、消極財產)

(2)婚後財產

原則上是結婚之後直到法定財產制消滅時取得的積極、消極財產

例外結婚後取得的財產，不屬於婚後財產：繼承、無償、慰撫金

- 2.權利義務：各自權利：雙方自行處分、使用、管理、收益自己財產。各自清償債務。

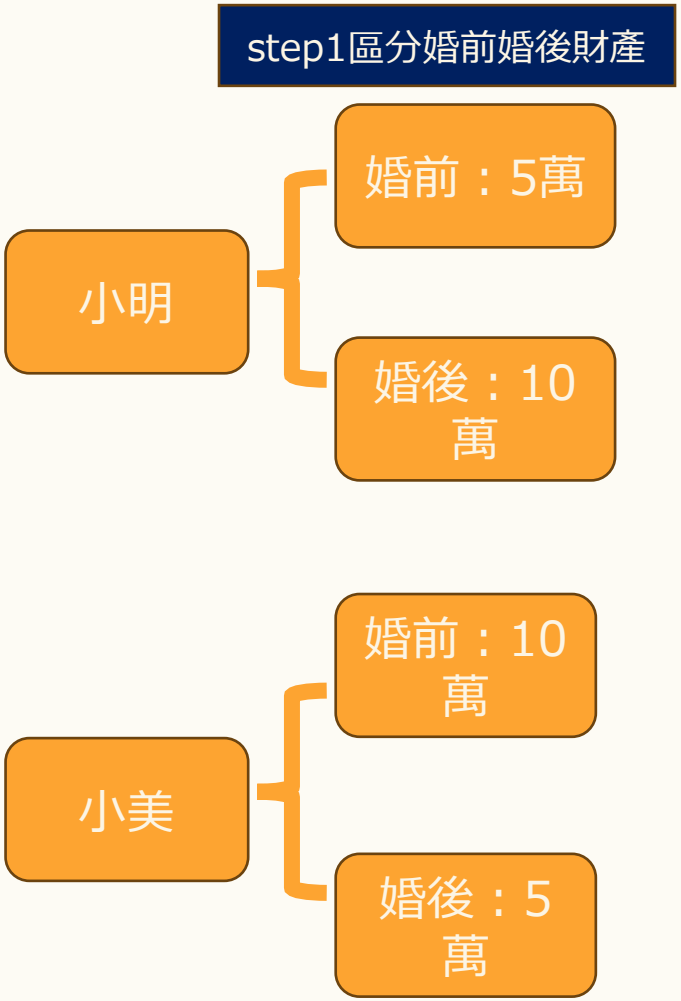
分別財產制

- 雙方的財產完全分開，**沒有剩餘財產分配的適用**。
- 舉例：小明跟小美的財產各自分開，不論是否為婚前婚後都各自計算。

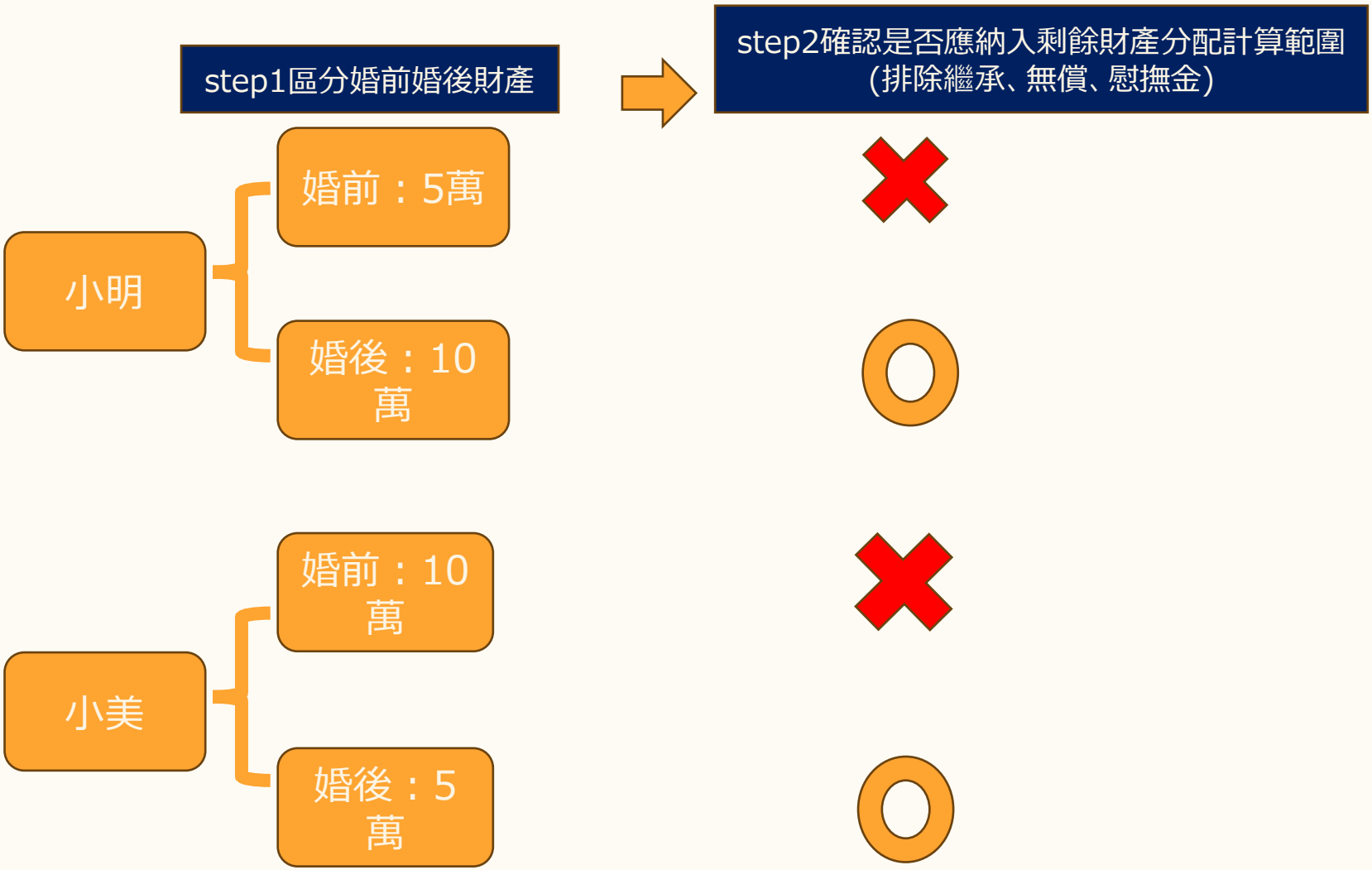
- 民法第1030條之1：法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金。

Q小明與小美結婚時未特別約定婚後財產制，小明婚前財產總共為5萬、婚後財產有10萬；小美婚前因為繼承獲得10萬，婚後財產有5萬。小明和小美離婚之後，應如何計算剩餘財產分配？

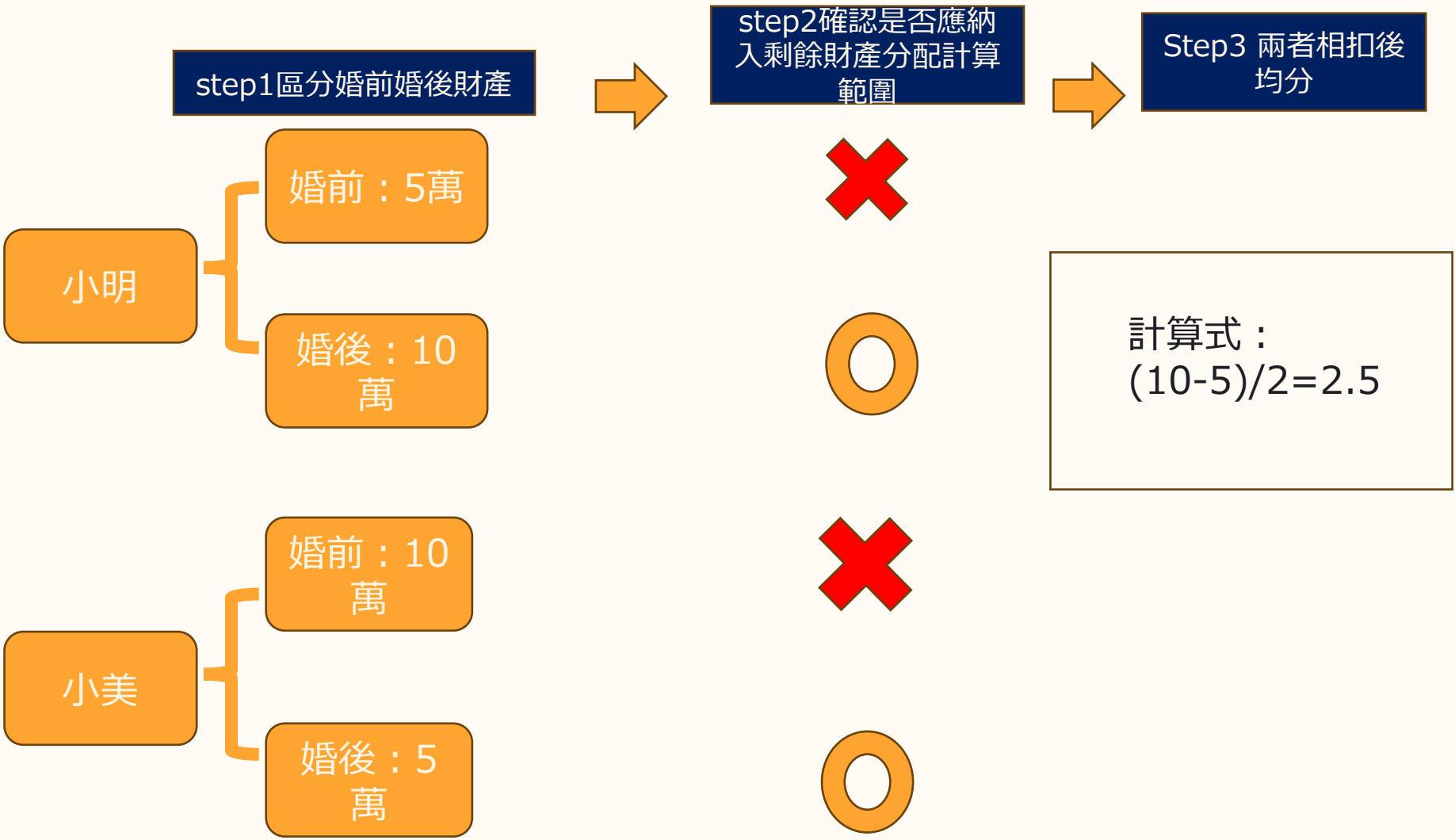
Q小明與小美結婚時未特別約定婚後財產制，小明婚前財產總共為5萬、婚後財產有10萬；小美婚前因為繼承獲得10萬，婚後財產有5萬。小明和小美離婚之後，應如何計算剩餘財產分配？



Q小明與小美結婚時未特別約定婚後財產制，小明婚前財產總共為5萬、婚後財產有10萬；小美婚前因為繼承獲得10萬，婚後財產有5萬。小明和小美離婚之後，應如何計算剩餘財產分配？



Q小明與小美結婚時未特別約定婚後財產制，小明婚前財產總共為5萬、婚後財產有10萬；小美婚前因為繼承獲得10萬，婚後財產有5萬。小明和小美離婚之後，應如何計算剩餘財產分配？



Q法定財產制需要向法院聲請登記嗎？

答：不需要

法定財產制乃是未以契約訂立夫妻財產制時，當然適用之夫妻財產制。

Q分別財產制需要向法院聲請登記嗎？

答：需要

A 應以書面向法院聲請登記

- 民法第1007條：夫妻財產制契約之訂立、變更或廢止，應以書面為之。
- 民法第1008條：夫妻財產制契約之訂立、變更或廢止，非經登記，不得以之對抗第三人。
- 民法第1012條：夫妻於婚姻關係存續中，得以契約廢止其財產契約，或改用他種約定財產制。

Q 向哪個管轄法院聲請分別財產制？

A 戶籍地

B 結婚登記之戶政事務所所在地

Q 向哪個管轄法院聲請分別財產制？

A 戶籍地

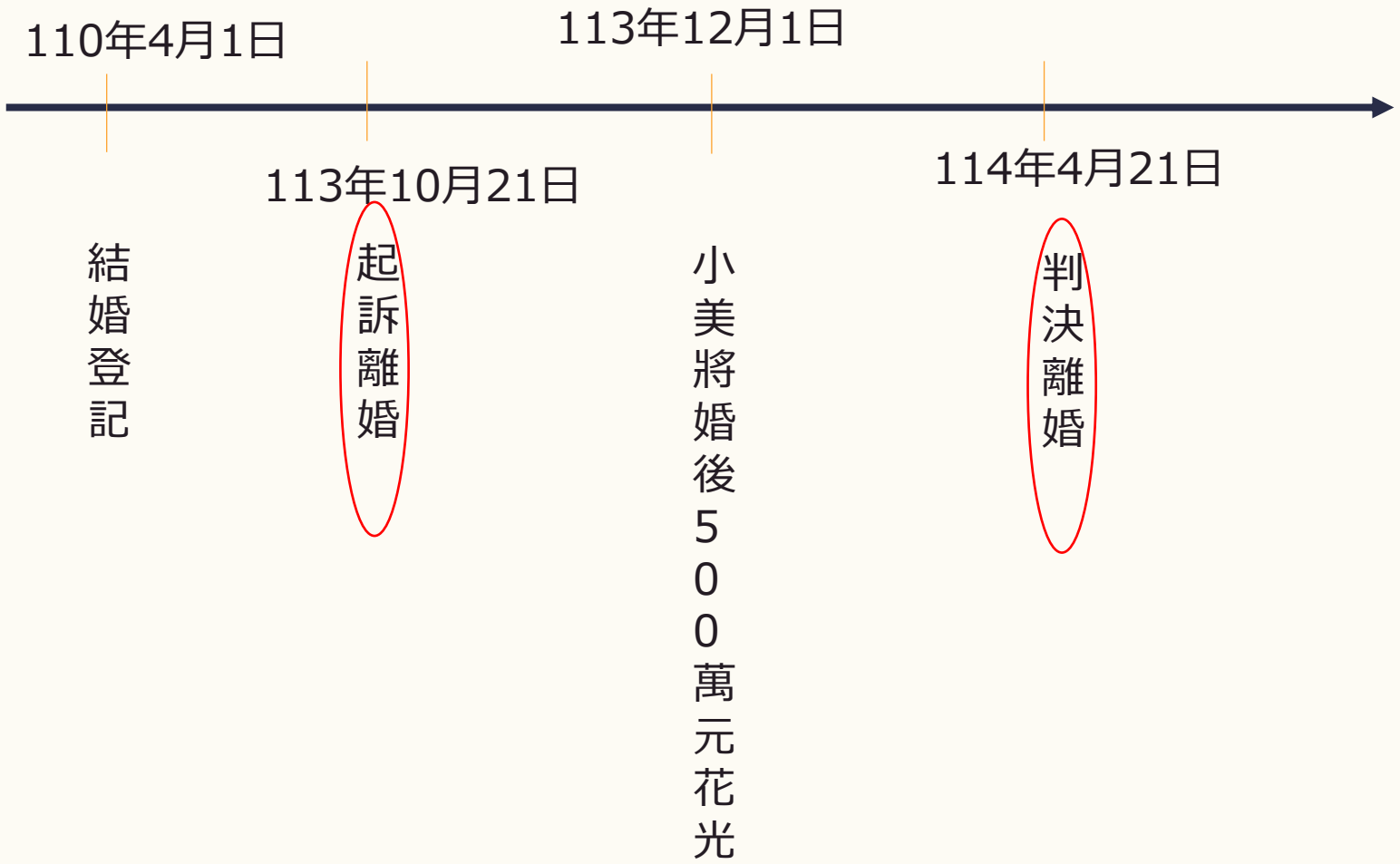


B 結婚登記之戶政事務所所在地

Q

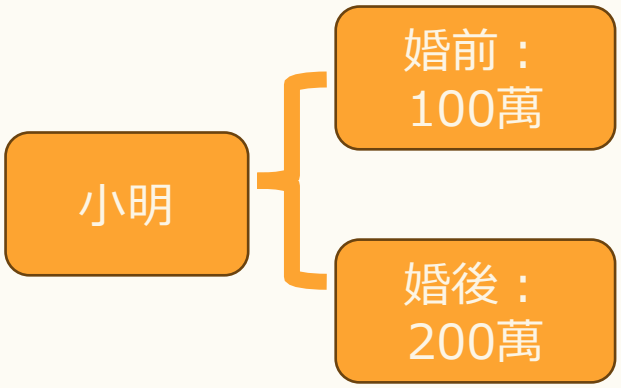
- 小明與小美於110年4月1日結婚並未特別約定財產制，小明於113年4月1日發現小美外遇，小明於113年10月21日向法院提出離婚請求，最後法院在114年4月21日判決准予小明與小美離婚。
- 110年4月1日之前，小明有100萬存款，小美有50萬存款；110年4月1日之後，小明再多出200萬存款，小美再多出500萬存款。小美在113年12月1日500萬的存款全部花光，請問現在小明向小美請求剩餘財產應如何計算？

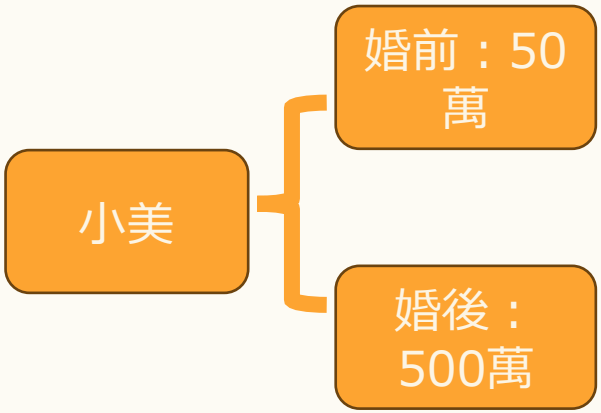
時序表，確認剩餘財產分配的基準時點



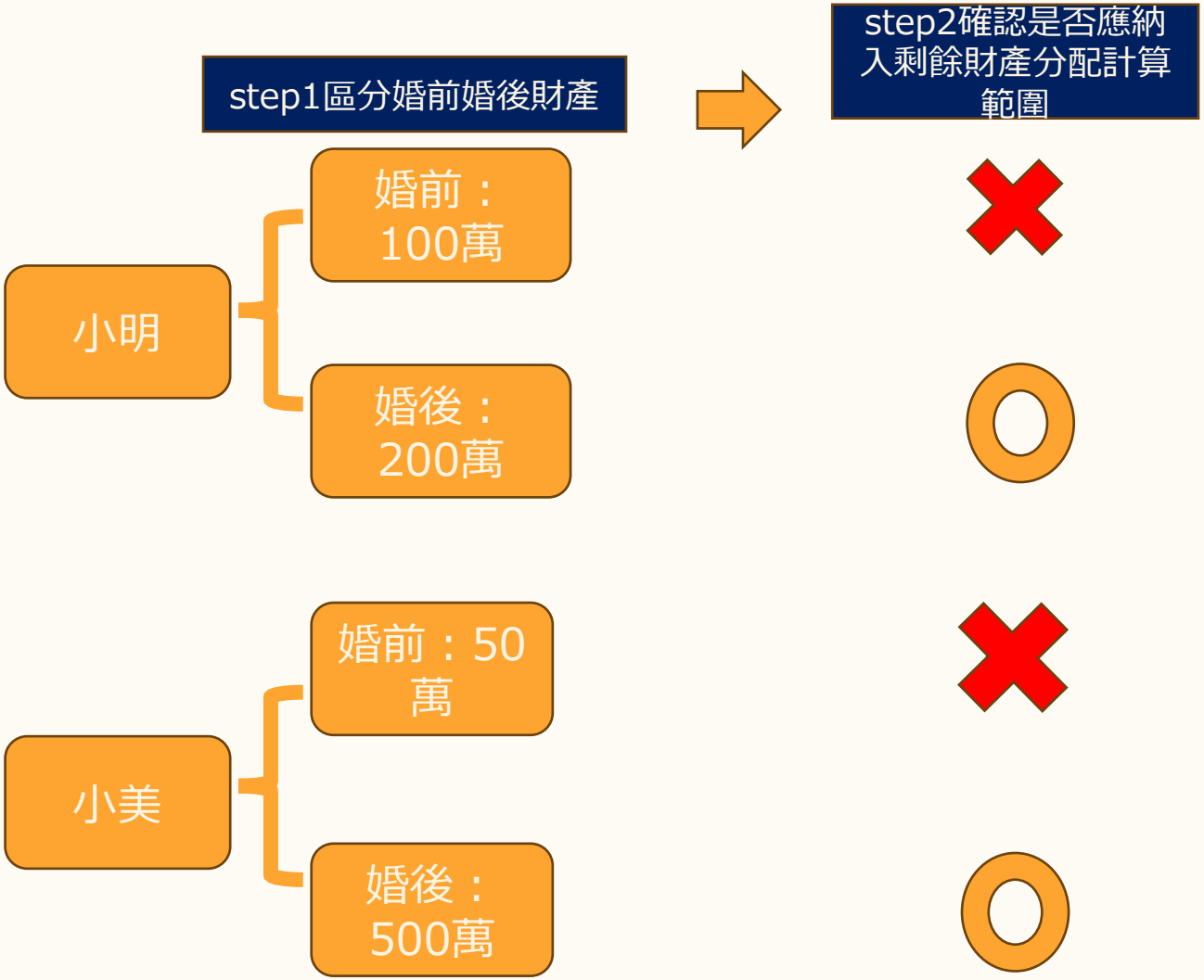
民法第1030條之4：
夫妻現存之婚後財產，其價值計算以法定財產制關係消滅時為準。但夫妻因判決而離婚者，以起訴時為準。

step1區分婚前婚後財產

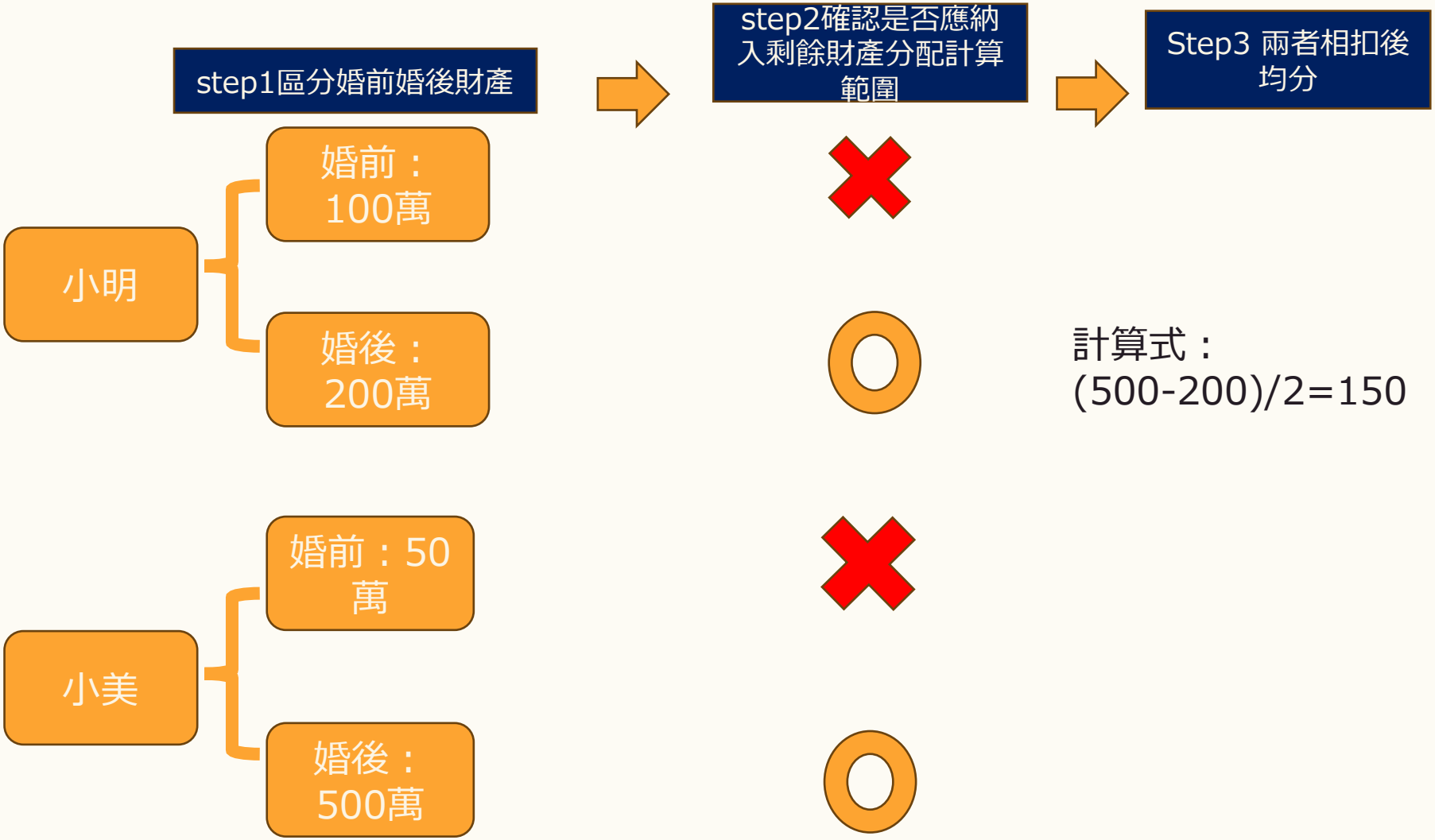




※婚後財產計算到113年10月21日



※婚後財產計算到113年10月21日


step1區分婚前婚後財產
step2確認是否應納入剩餘財產分配計算範圍
Step3 兩者相扣後均分
小明
婚前：100萬
婚後：200萬
小美
婚前：50萬
婚後：500萬
計算式：
(500-200)/2=150
※婚後財產計算到113年10月21日

Q

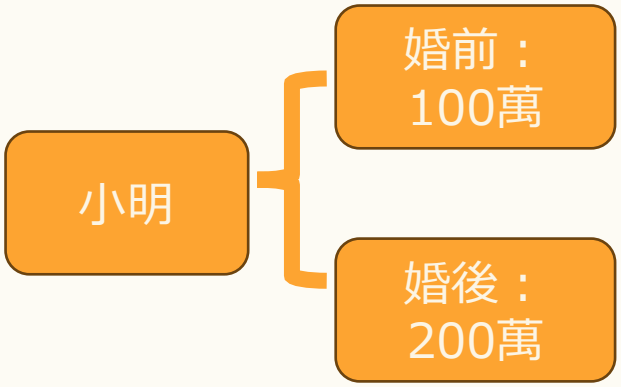
- 小明與小美於110年4月1日結婚並未特別約定財產制，小明於113年4月1日發現小美外遇，小明於113年8月1日向法院提出離婚請求，雙方於114年12月1日在法院達成和解離婚。
- 110年4月1日之前，小明有100萬存款，小美有50萬存款；110年4月1日之後，小明再多出200萬存款，小美再多出500萬存款。小美在113年10月1日收到法院開庭通知調解離婚當天，立即將500萬的存款提領並全部花光，請問現在小明向小美請求剩餘財產應如何計算？

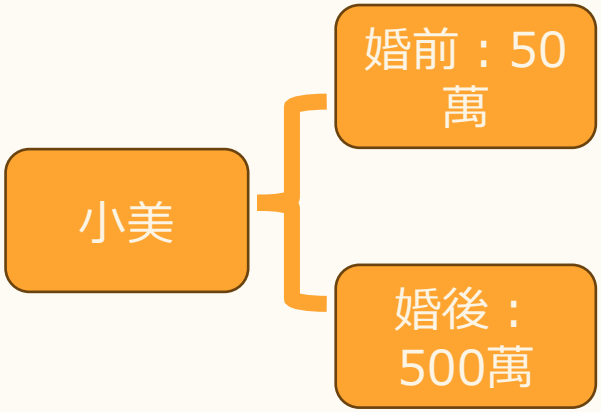
時序表，確認剩餘財產分配的基準時點



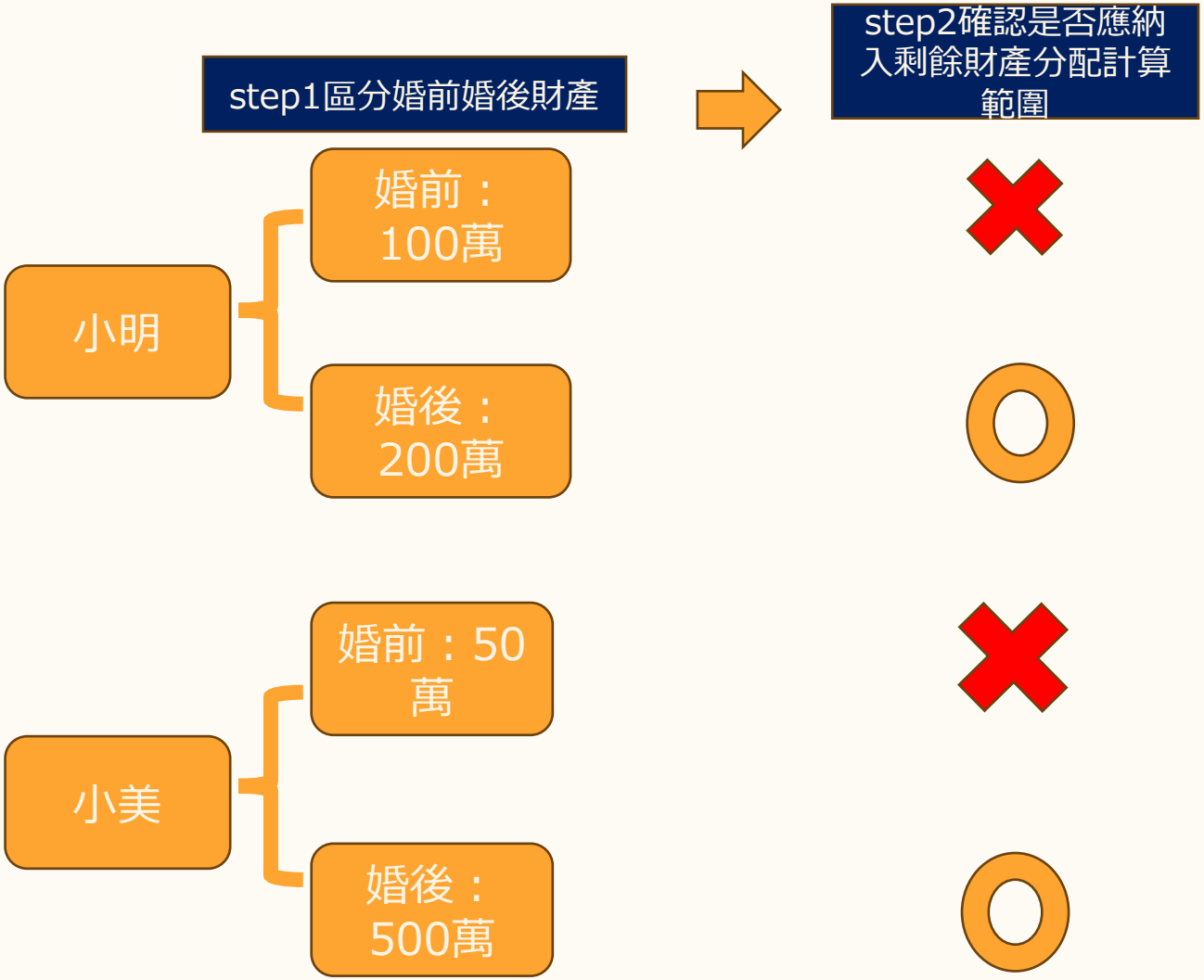
民法第1030-4條：
夫妻現存之婚後財產，其價值計算以法定財產制關係消滅時為準。但夫妻因判決而離婚者，以起訴時為準。

step1區分婚前婚後財產

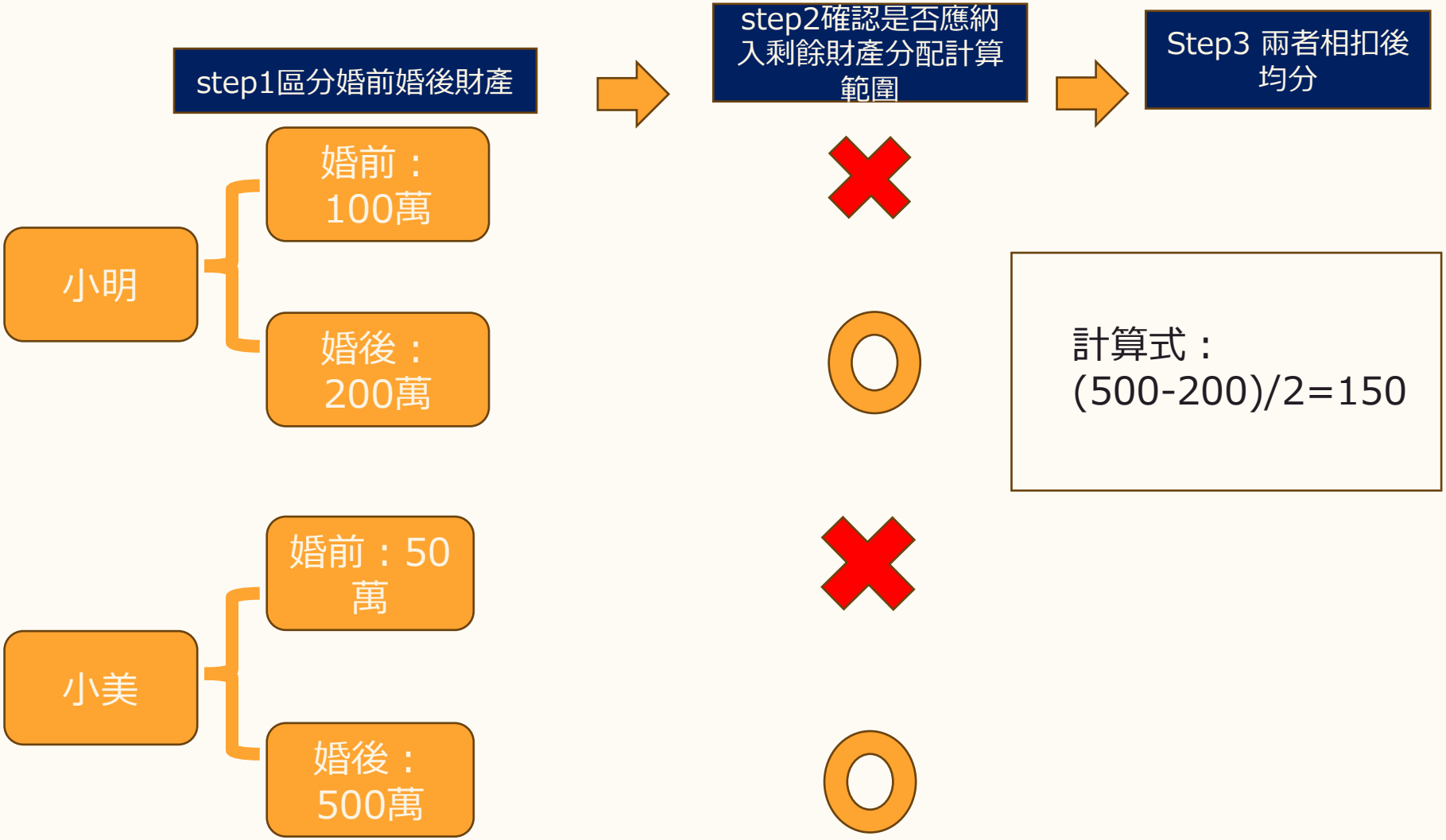




※婚後財產計算到113年8月1日



※婚後財產計算到113年8月1日


step1區分婚前婚後財產
step2確認是否應納入剩餘財產分配計算範圍
Step3 兩者相扣後均分
小明
婚前：100萬
婚後：200萬
小美
婚前：50萬
婚後：500萬
計算式：
(500-200)/2=150
※婚後財產計算到113年8月1日

Q如果雙方已經準備離婚，但對方卻偷偷脫產或隱匿財產該怎麼辦？在主張夫妻剩餘財產分配請求權前是否可以事先防範呢？

答：民法第1030條之3

- 民法第1030條之3的規定：夫或妻為減少他方對於剩餘財產之分配，而於法定財產制關係消滅前五年內處分其婚後財產者，應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產。但為履行道德上義務所為之相當贈與，不在此限。

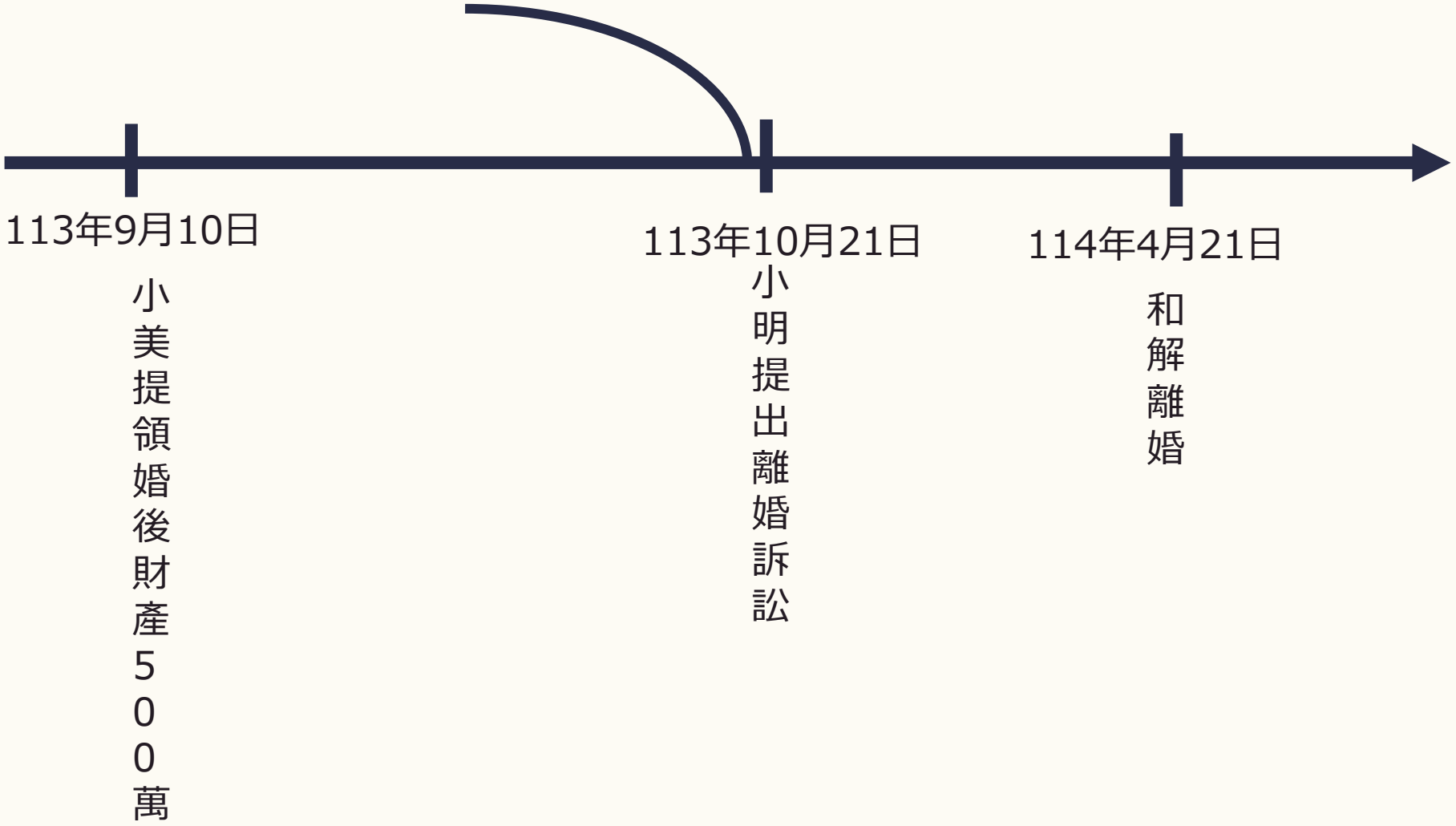
Q

- 小明與小美結婚時未特別約定婚後財產制，小明結婚後三年發現小美外遇，於113年10月21日向法院提出離婚請求，最後雙方在114年4月21日和解離婚。
- 雙方結婚前，小明有100萬存款，小美有50萬存款；結婚後小明再多出200萬存款，小美再多出500萬存款。小美於113年9月10日發現小明偷偷委任律師要提出離婚訴訟後，立即前往銀行，將婚後財產500萬元全部提領出來，如果你是小明的律師，你會如何請向小美請求剩餘財產應如何計算？

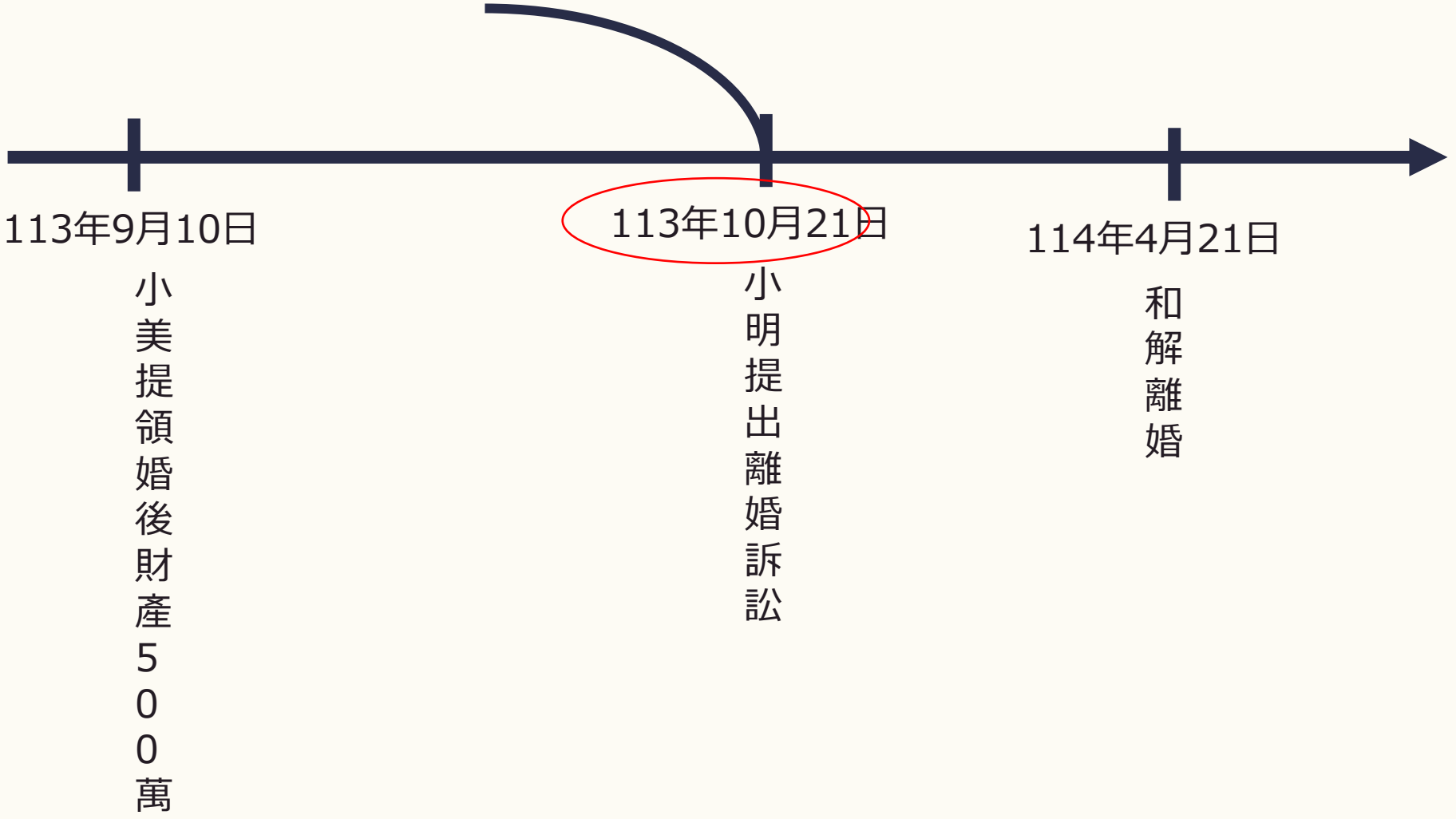
答：民法第1030條之3

- 民法第1030條之3的規定：夫或妻為減少他方對於剩餘財產之分配，而於法定財產制關係消滅前五年內處分其婚後財產者，**應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產**。但為履行道德上義務所為之相當贈與，不在此限。

答：時序表


113年9月10日
小美提領婚後財產500萬
113年10月21日
小明提出離婚訴訟
114年4月21日
和解離婚

民法第1030條之3的規定：夫或妻為減少他方對於剩餘財產之分配，而於法定財產制關係消滅前五年內處分其婚後財產者，應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產。但為履行道德上義務所為之相當贈與，不在此限。

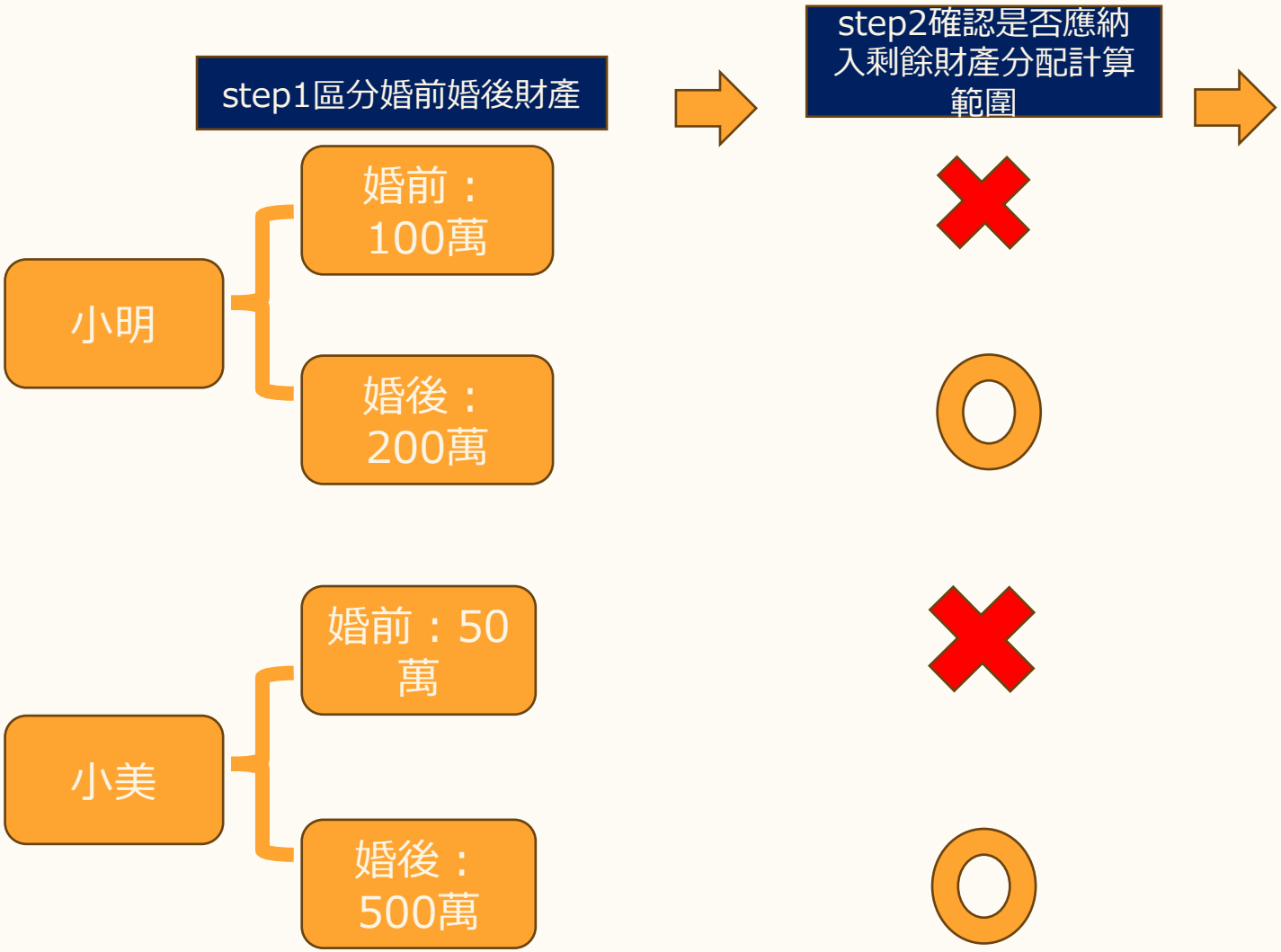


民法第1030條之3的規定：夫或妻為減少他方對於剩餘財產之分配，而於法定財產制關係消滅前五年內處分其婚後財產者，應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產。但為履行道德上義務所為之相當贈與，不在此限。



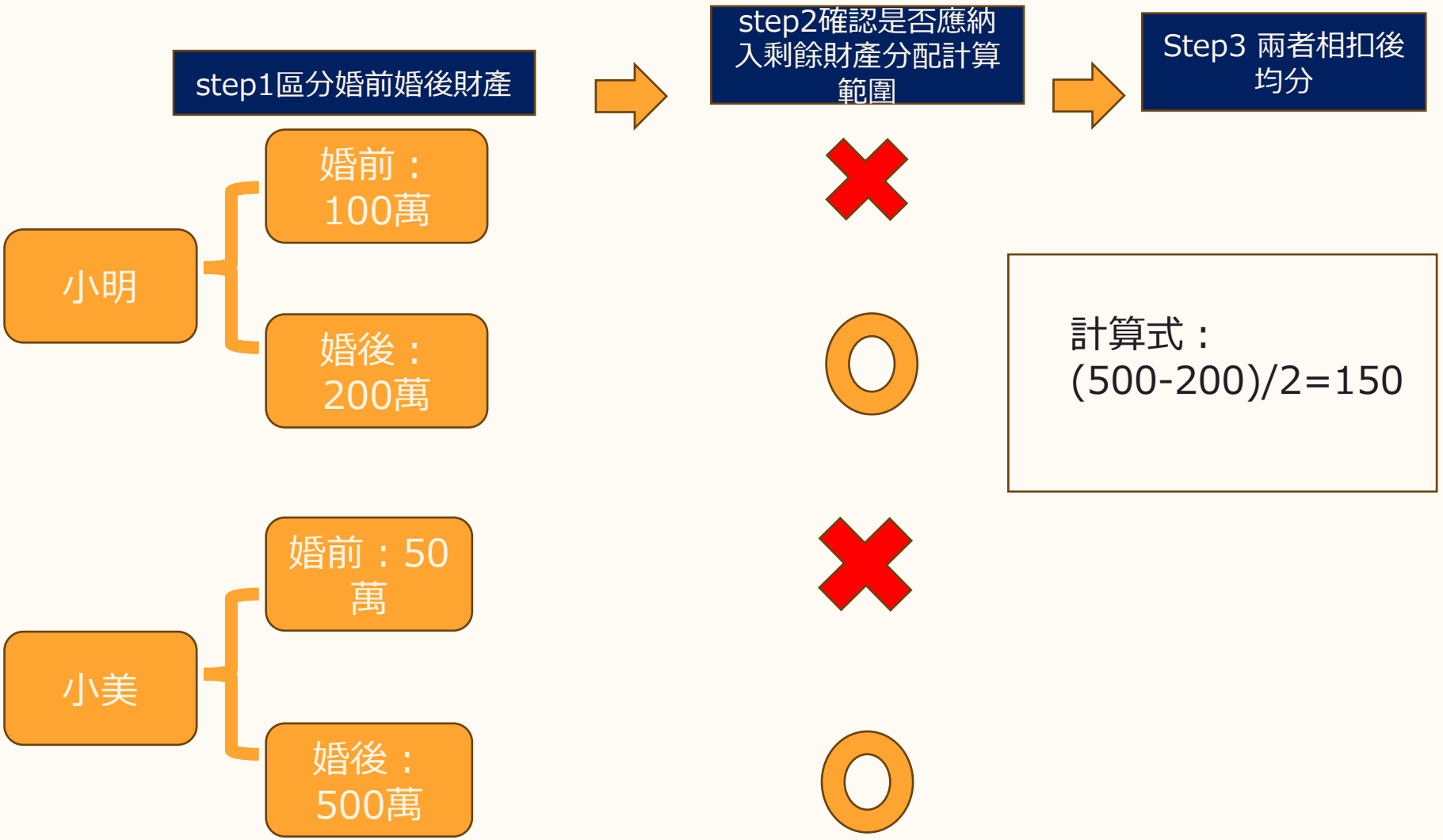
※婚後財產計算到113年10月21日

民法第1030條之3的規定：夫或妻為減少他方對於剩餘財產之分配，而於法定財產制關係消滅前五年內處分其婚後財產者，應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產。但為履行道德上義務所為之相當贈與，不在此限。



※婚後財產計算到113年10月21日

民法第1030條之3的規定：夫或妻為減少他方對於剩餘財產之分配，而於法定財產制關係消滅前五年內處分其婚後財產者，應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產。但為履行道德上義務所為之相當贈與，不在此限。



※婚後財產計算到113年10月21日

Q

- 小明與小美結婚時未特別約定婚後財產制，小明結婚後三年發現小美外遇，於113年12月21日向法院提出離婚請求，最後雙方在114年4月21日判決離婚。
- 雙方結婚前，小明有100萬存款，小美有50萬存款；結婚後小明再多出200萬存款，小美再多出500萬存款。小美於113年12月1日前往銀行，將婚後財產其中的100萬元提領出來用以支付小美父親之醫藥費，如果你是小明的律師，你會如何請向小美請求剩餘財產應如何計算？

答：民法第1030條之3

- 民法第1030條之3的規定：夫或妻為減少他方對於剩餘財產之分配，而於法定財產制關係消滅前五年內處分其婚後財產者，應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產。**但為履行道德上義務所為之相當贈與，不在此限**。

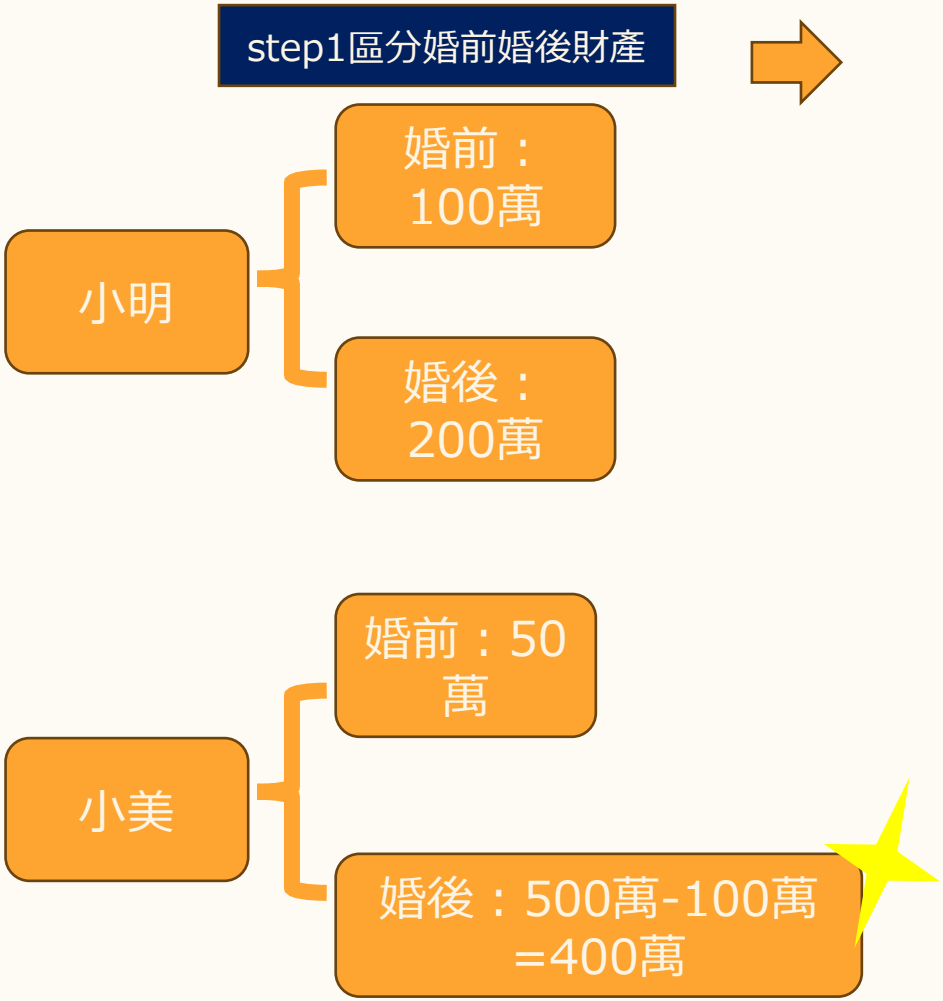
答：時序表


113年12月21日
113年12月1日
114年4月21日
小美提領婚後財產100萬元
小明提出離婚訴訟
判決離婚

民法第1030條之3的規定：夫或妻為減少他方對於剩餘財產之分配，而於法定財產制關係消滅前五年內處分其婚後財產者，應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產。但為履行道德上義務所為之相當贈與，不在此限。

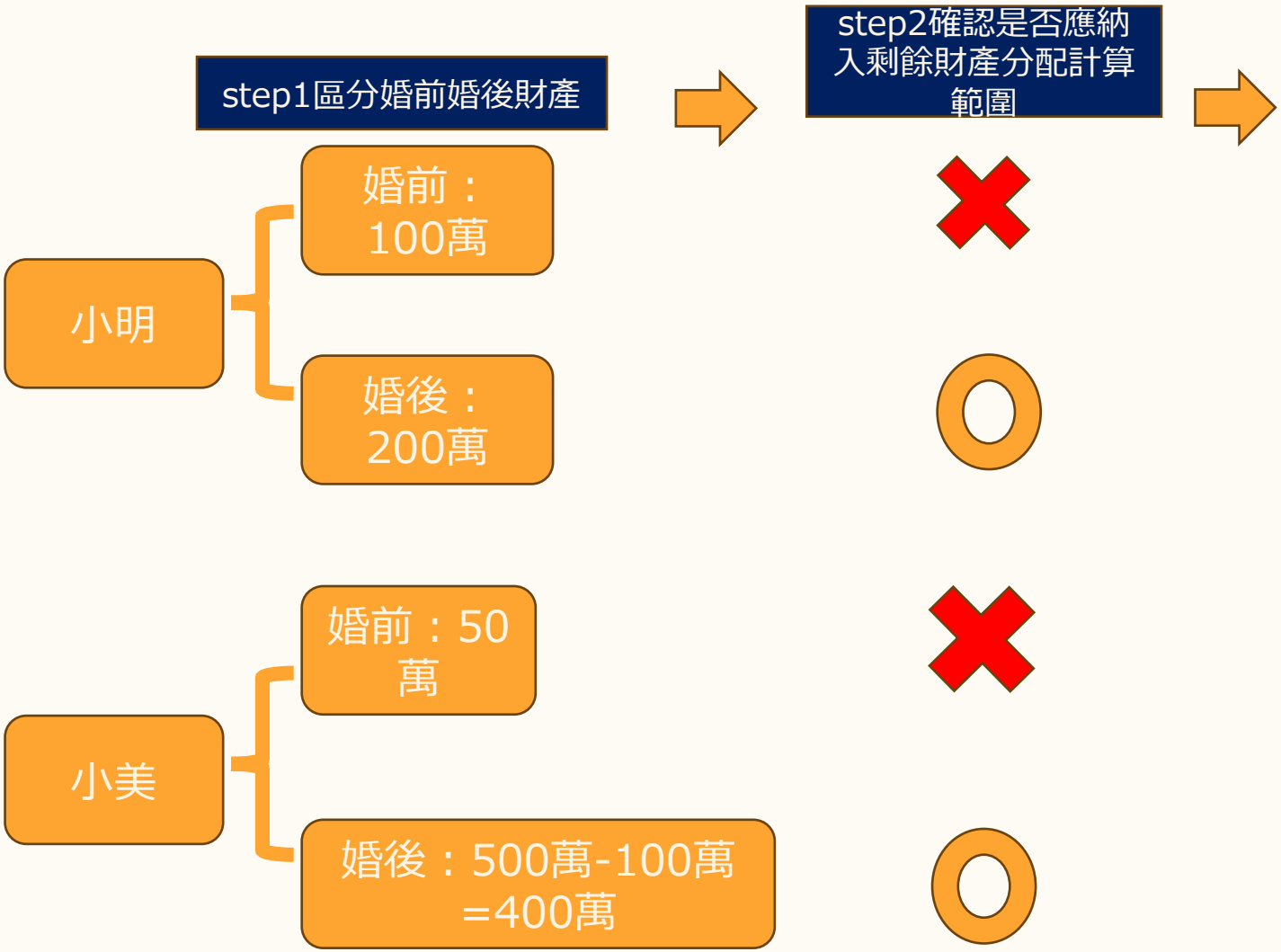


民法第1030條之3的規定：夫或妻為減少他方對於剩餘財產之分配，而於法定財產制關係消滅前五年內處分其婚後財產者，應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產。但為履行道德上義務所為之相當贈與，不在此限。



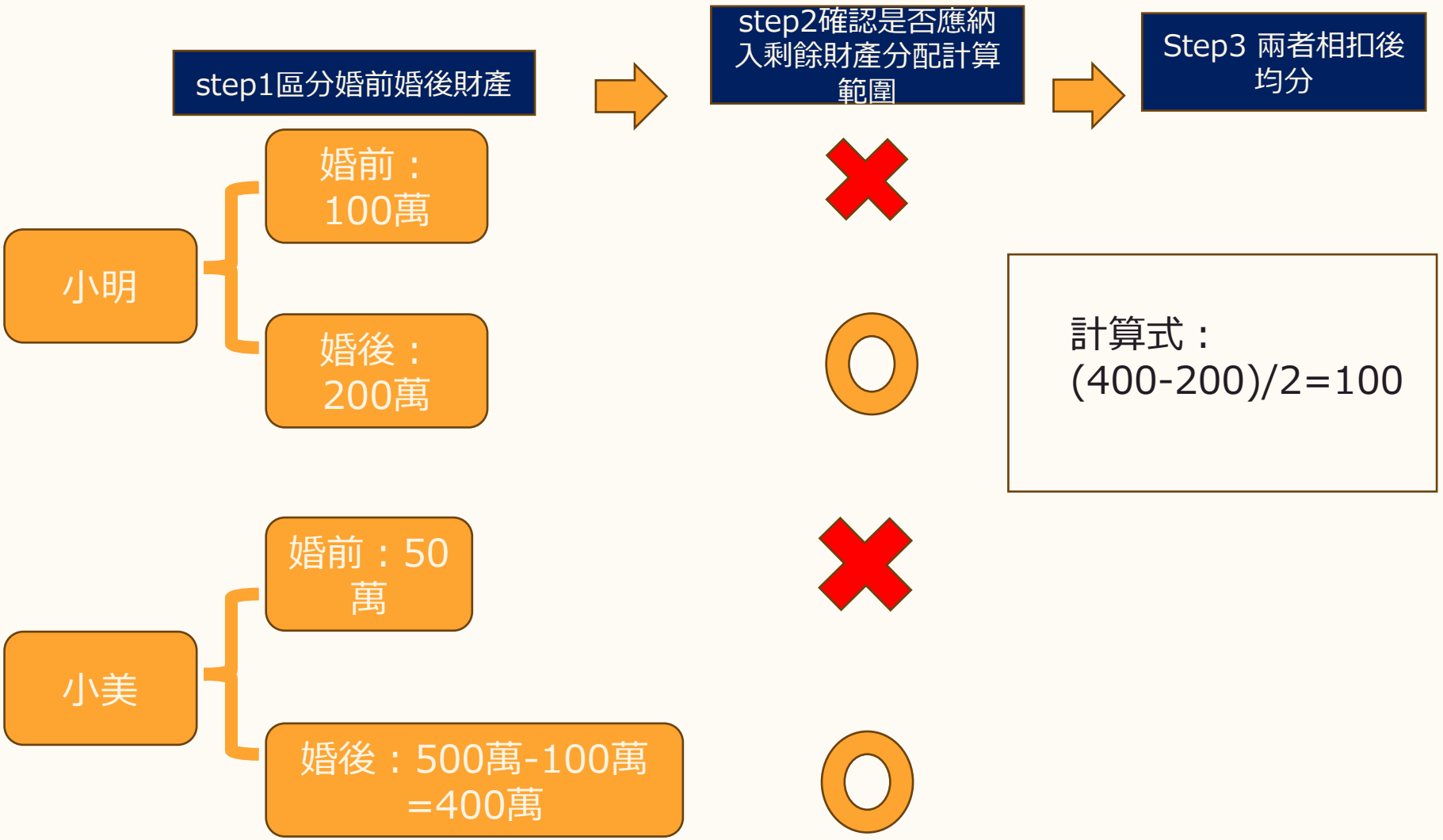
※婚後財產計算到113年12月21日

民法第1030條之3的規定：夫或妻為減少他方對於剩餘財產之分配，而於法定財產制關係消滅前五年內處分其婚後財產者，應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產。但為履行道德上義務所為之相當贈與，不在此限。



※婚後財產計算到112年12月21日

民法第1030條之3的規定：夫或妻為減少他方對於剩餘財產之分配，而於法定財產制關係消滅前五年內處分其婚後財產者，應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產。但為履行道德上義務所為之相當贈與，不在此限。



※婚後財產計算到113年12月21日

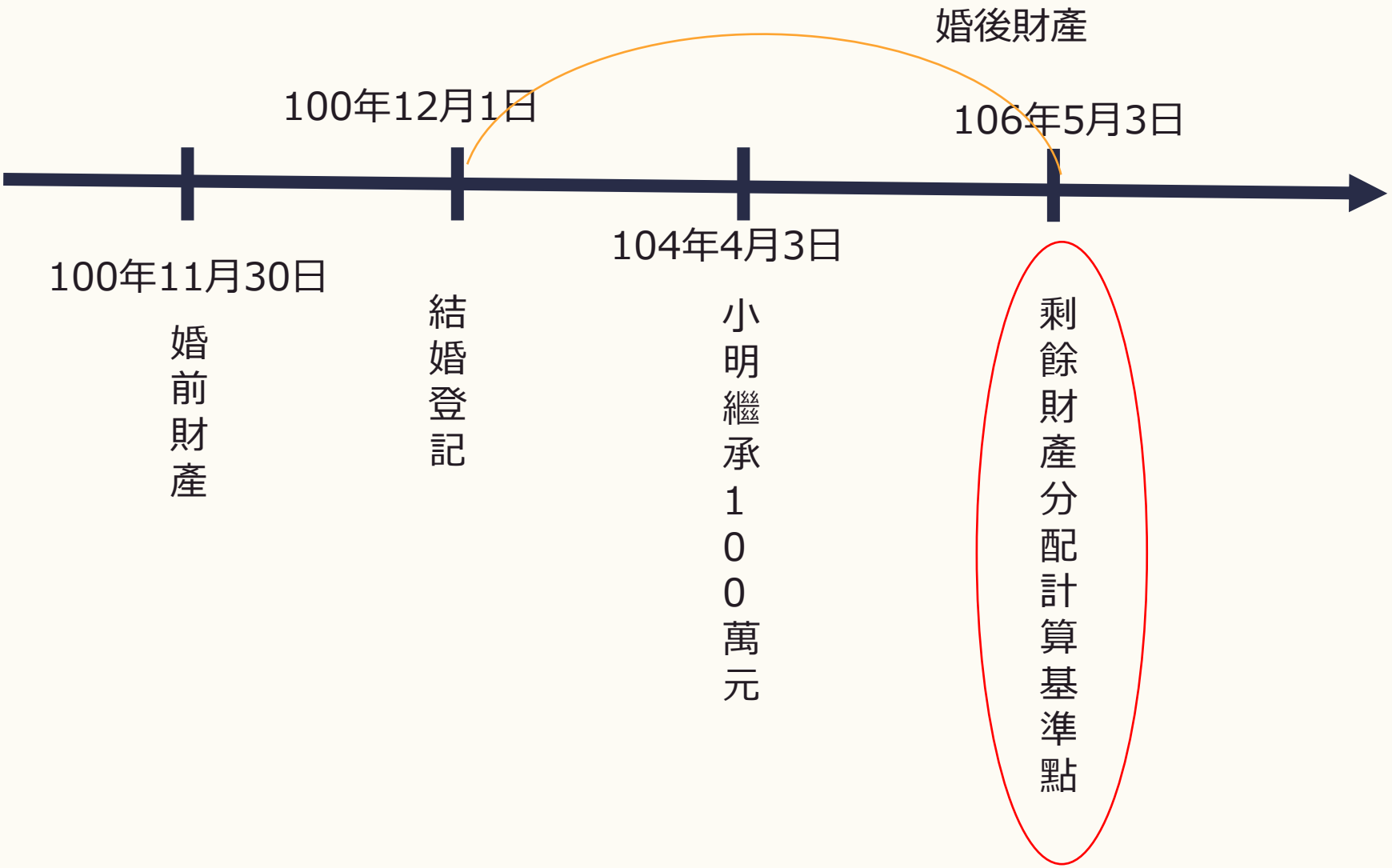
問

- 小明為家中獨子，自小母親過世由父親獨力扶養小明長大。小明與小美於100年12月1日結婚未特別約定婚後財產制，小明的父親於104年4月3日過世，小明父親有現金存款100萬元。小明與小美於106年5月3日簽立離婚協議書並向戶政機關辦理離婚登記完成，請問下列狀況，如何計算剩餘財產分配？
- 1. 小明於100年11月30日有現金存款100萬元，106年5月3日當天為止，現金存款共計有400萬元(包含繼承父親遺產100萬元)
- 2.小美於100年11月30日有現金存款共計400萬元、 106年5月3日當日有現金存款共計400萬元。

答

- 民法第1030條之1：法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金。

時間序


婚後財產
100年12月1日
106年5月3日
100年11月30日
104年4月3日
婚前財產
結婚登記
小明繼承100萬元
剩餘財產分配計算基準點

婚前婚後財產

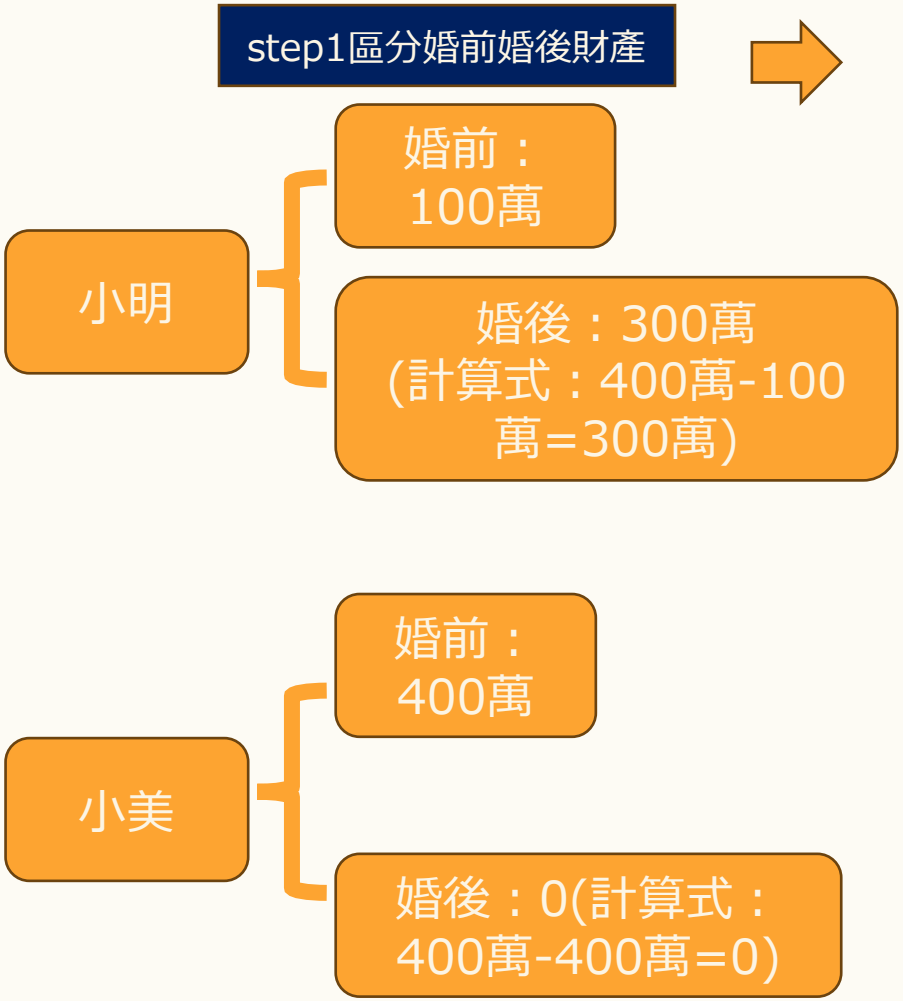
step1區分婚前婚後財產

※婚後財產計算到106年5月3日

小明

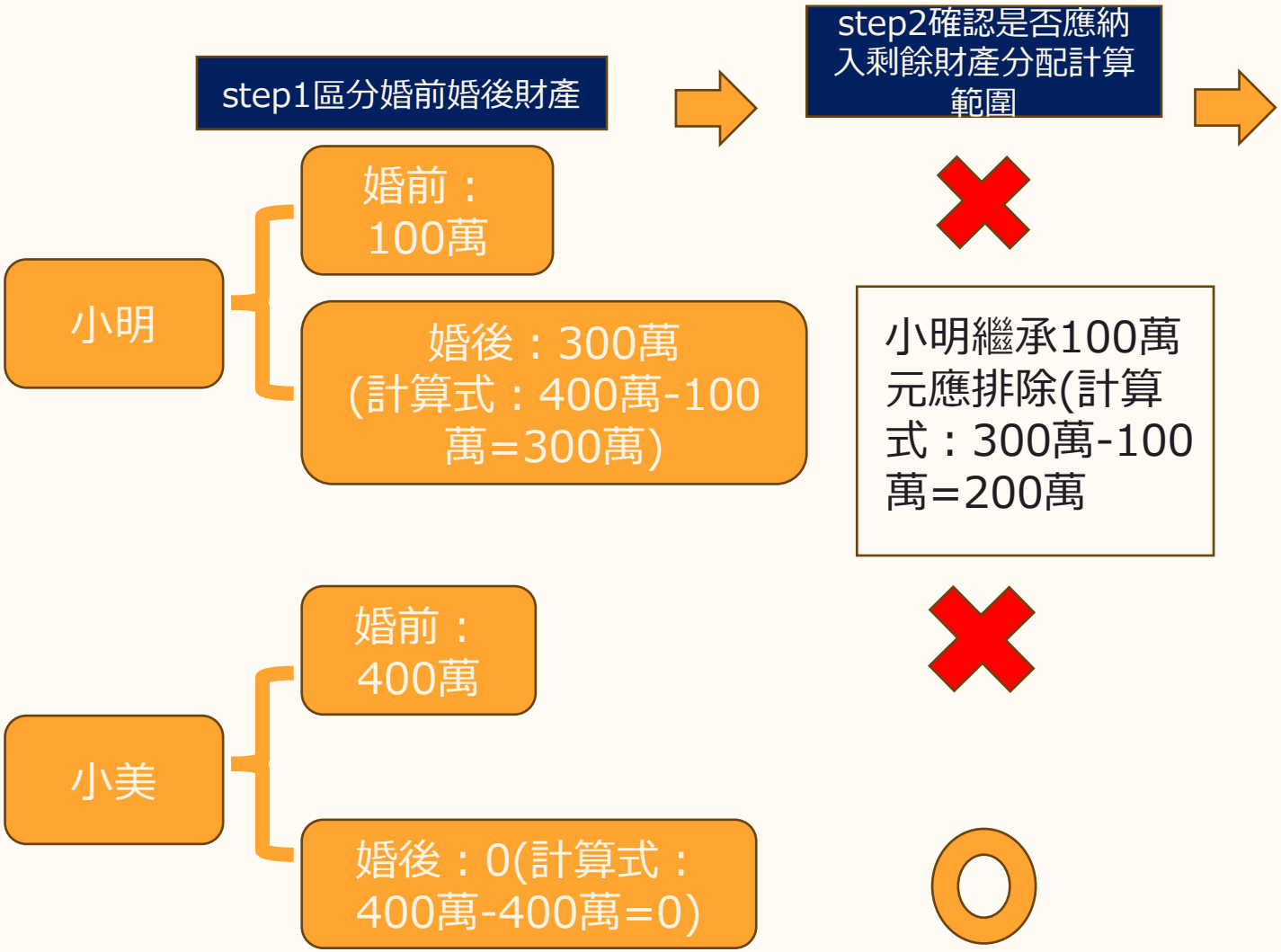
小美

婚前婚後財產



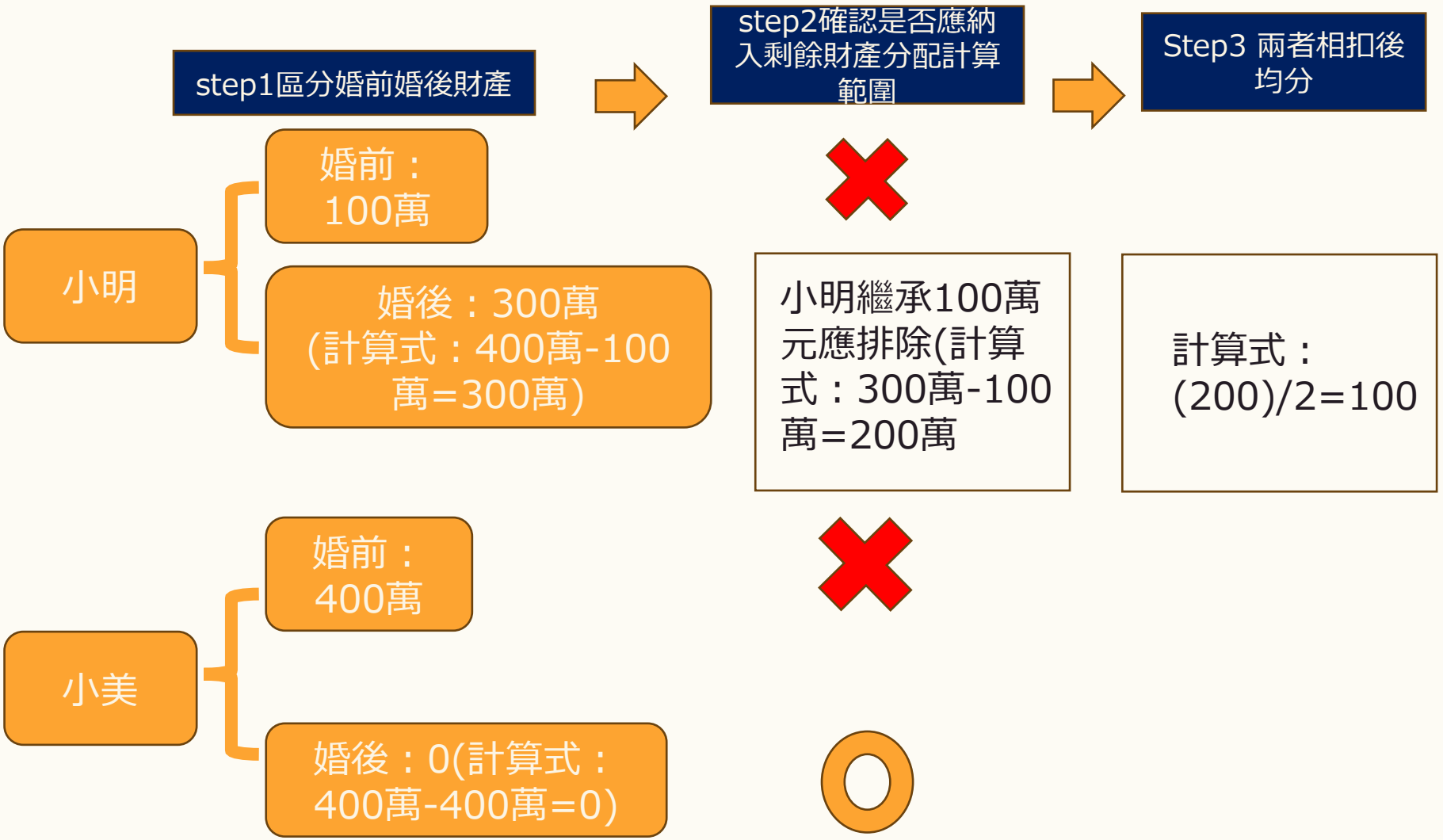
※婚後財產計算到106年5月3日

婚前婚後財產



※婚後財產計算到106年5月3日

婚前婚後財產



※婚後財產計算到106年5月3日

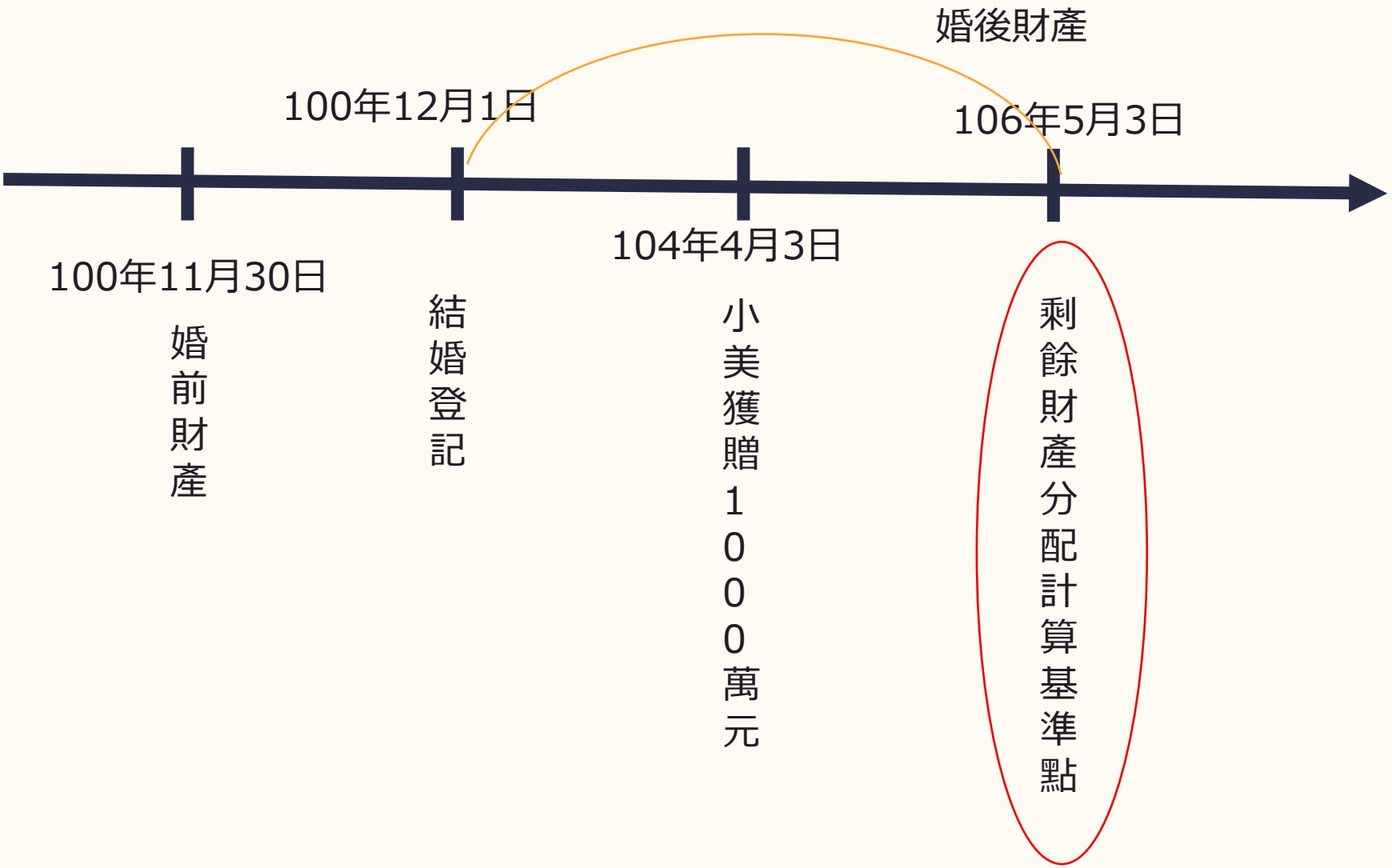
問

- 小明為家中獨子，自小母親過世由父親獨力扶養小明長大。小明與小美於100年12月1日結婚未特別約定婚後財產制，小明的父親於104年4月3日**贈與**1000萬元給**小美**。小明與小美於106年5月3日簽立離婚協議書並向戶政機關辦理離婚登記完成，請問下列狀況，何人可以向何人請求多少剩餘財產分配？
- 1. 小明於100年11月30日有現金存款100萬元，106年5月3日當天為止，現金存款共計有400萬元。
- 2.小美於100年11月30日有現金存款共計400萬元、 106年5月3日2當日有現金存款共計1400萬元。

答

- 民法第1030條之1：法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金。

時間序


婚後財產
100年12月1日
106年5月3日
100年11月30日
104年4月3日
婚前財產
結婚登記
小美獲贈1000萬元
剩餘財產分配計算基準點

婚前婚後財產

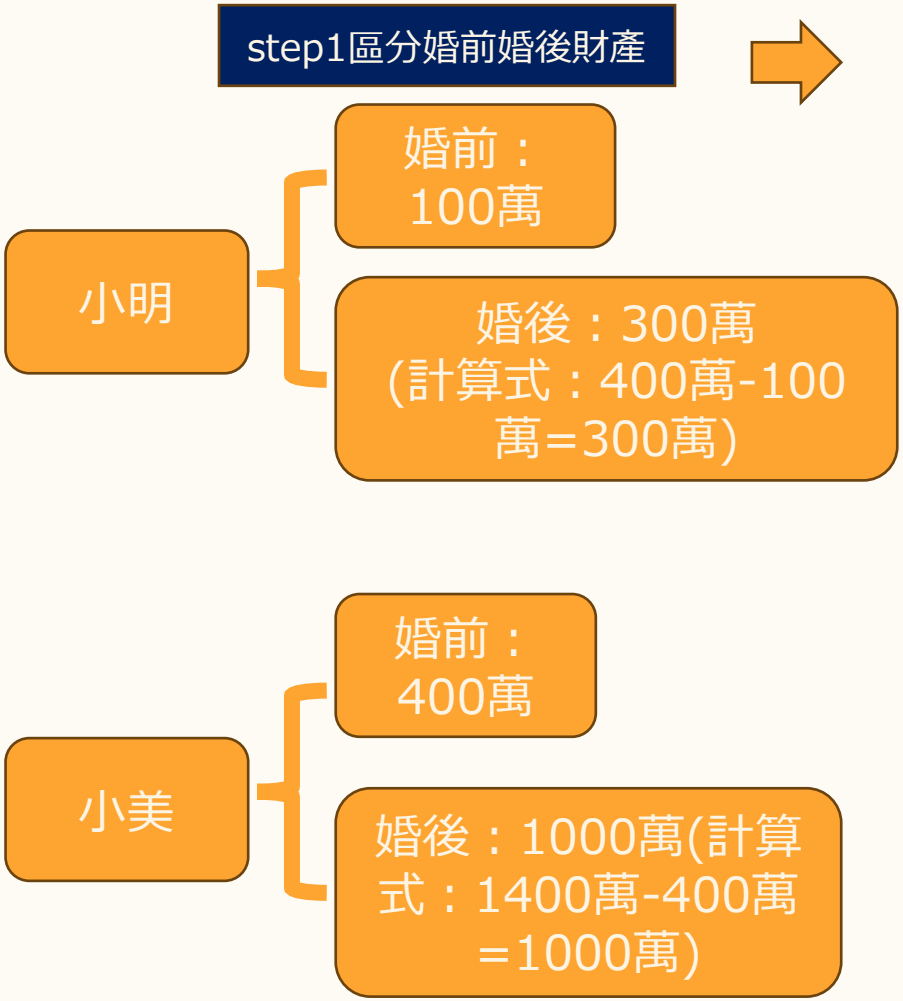
step1區分婚前婚後財產

※婚後財產計算到106年5月3日

小明

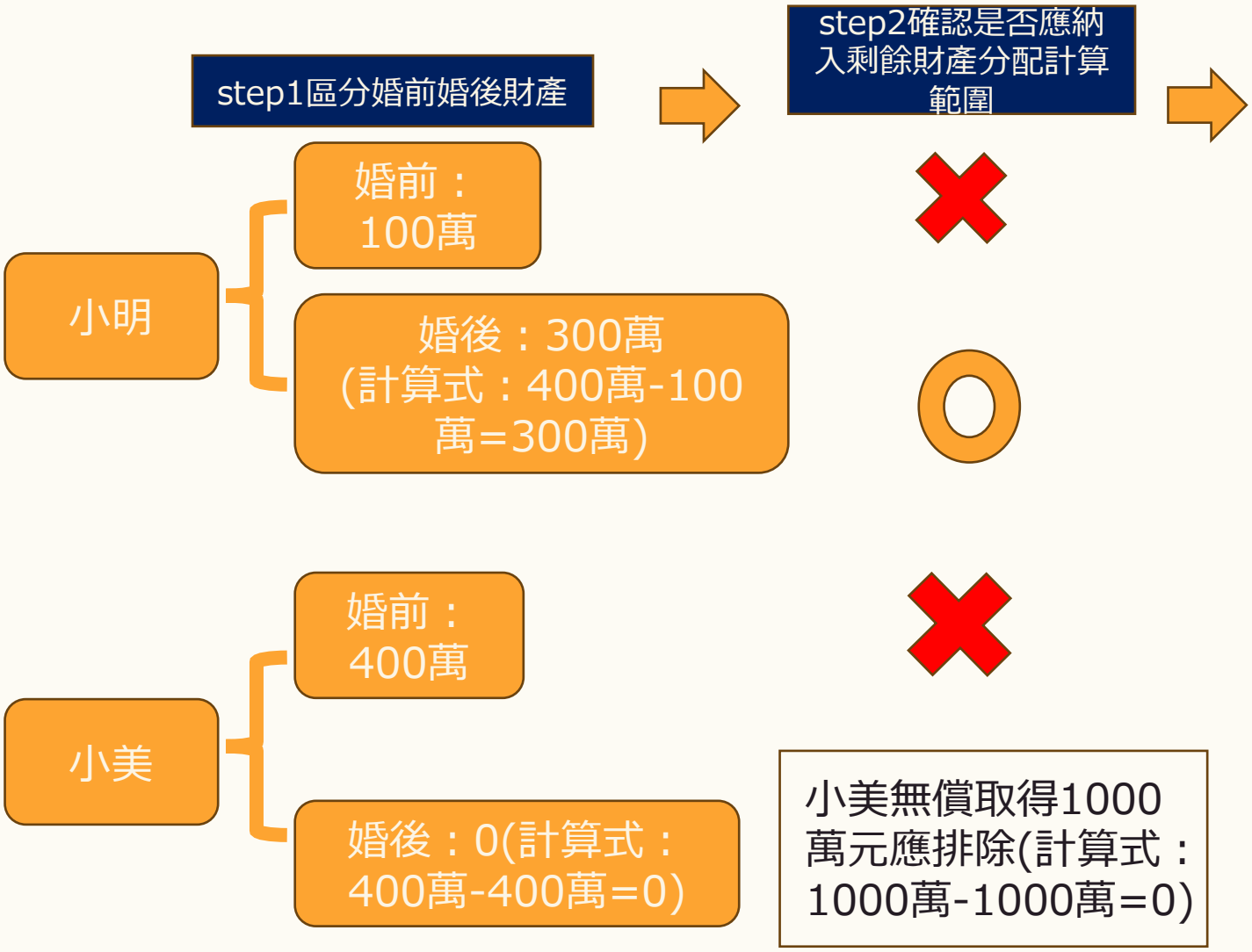
小美

婚前婚後財產



※婚後財產計算到106年5月3日

婚前婚後財產



※婚後財產計算到106年5月3日

婚前婚後財產

step1區分婚前婚後財產 → step2確認是否應納入剩餘財產分配計算範圍 → Step3 兩者相扣後均分

小明

- 婚前：100萬 ✖
- 婚後：300萬(計算式：400萬-100萬=300萬) ○

計算式：(300)/2=150

小美

- 婚前：400萬 ✖
- 婚後：1000萬(計算式：400萬-400萬=0)

小美無償取得1000萬元應排除(計算式：1000萬-1000萬=0)

※婚後財產計算到106年5月3日

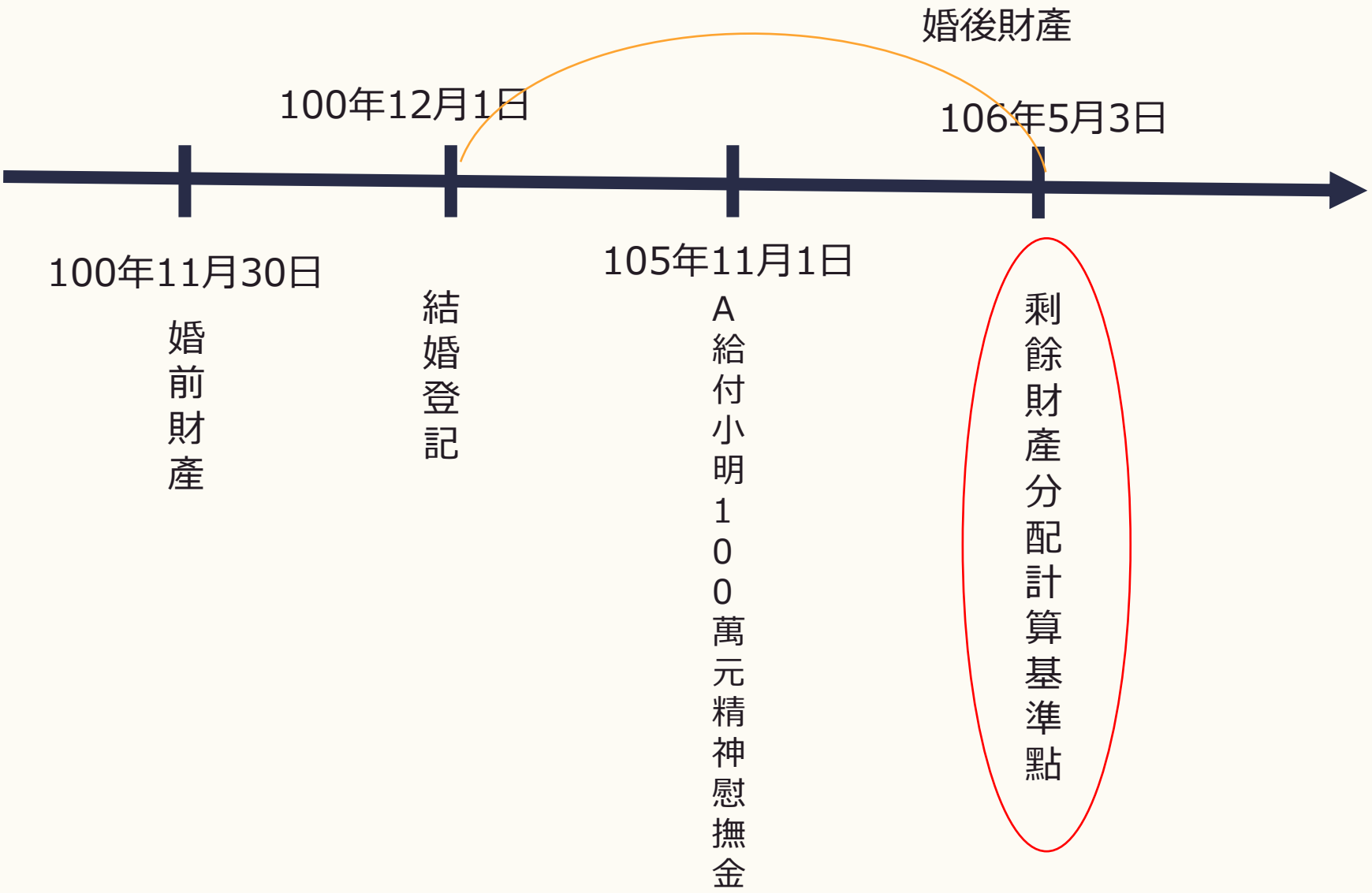
問

- 小明與小美於100年12月1日結婚，且未特別約定財產制，小明的父親於104年4月3日與A發生車禍過世，小明提告A損害賠償，法院判決A應給付小明100萬元的精神慰撫金，A於105年11月1日給付小明100萬元。豈料，小明的父親死亡之後，小明性情大變，經常毆打小美，小明與小美於106年5月3日簽立離婚協議書並向戶政機關辦理離婚登記完成，請問下列狀況，何人可以向何人請求多少剩餘財產分配？
- 1. 小明於100年11月30日有現金存款100萬元，106年5月3日當天為止，現金存款共計有400萬元(包含100萬元的精神慰撫金)
- 2.小美於100年11月30日有現金存款共計400萬元、 106年5月3日2當日有現金存款共計600萬元。

答

- 民法第1030條之1：法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金。

時間序


婚後財產
100年12月1日
106年5月3日
100年11月30日
婚前財產
結婚登記
105年11月1日
A給付小明100萬元精神慰撫金
剩餘財產分配計算基準點

婚前婚後財產

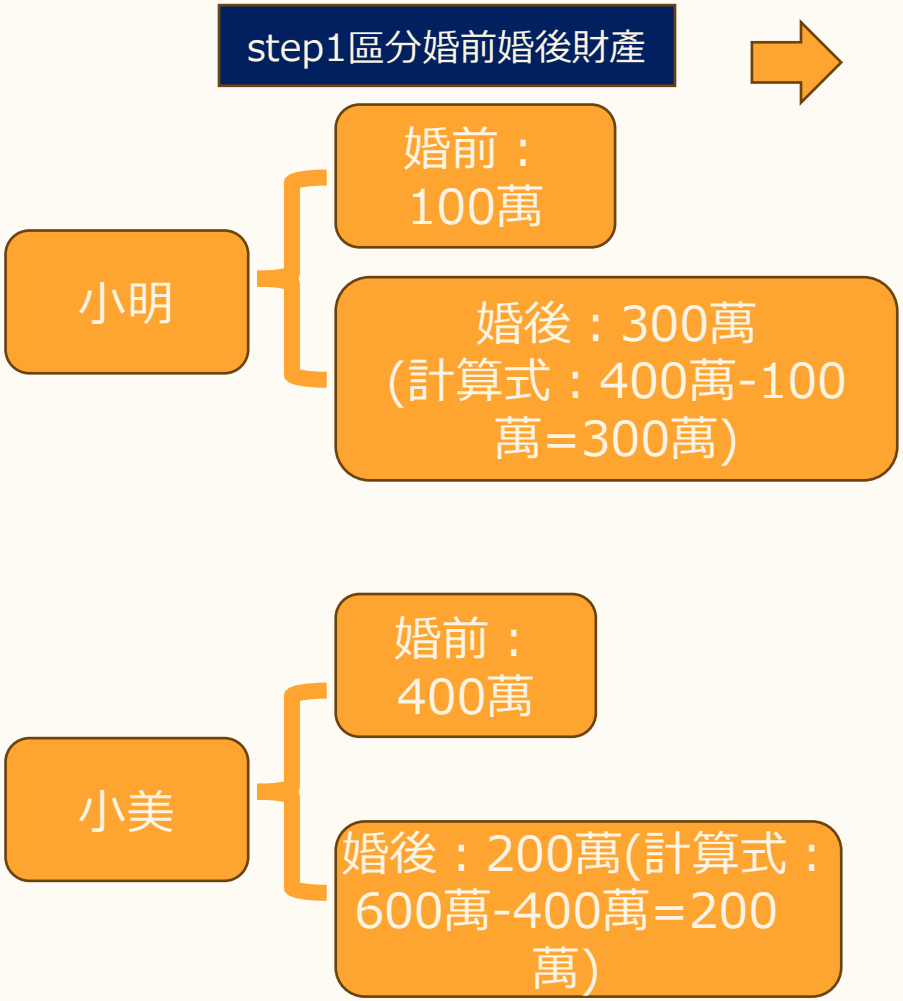
step1區分婚前婚後財產

※婚後財產計算到106年5月3日

小明

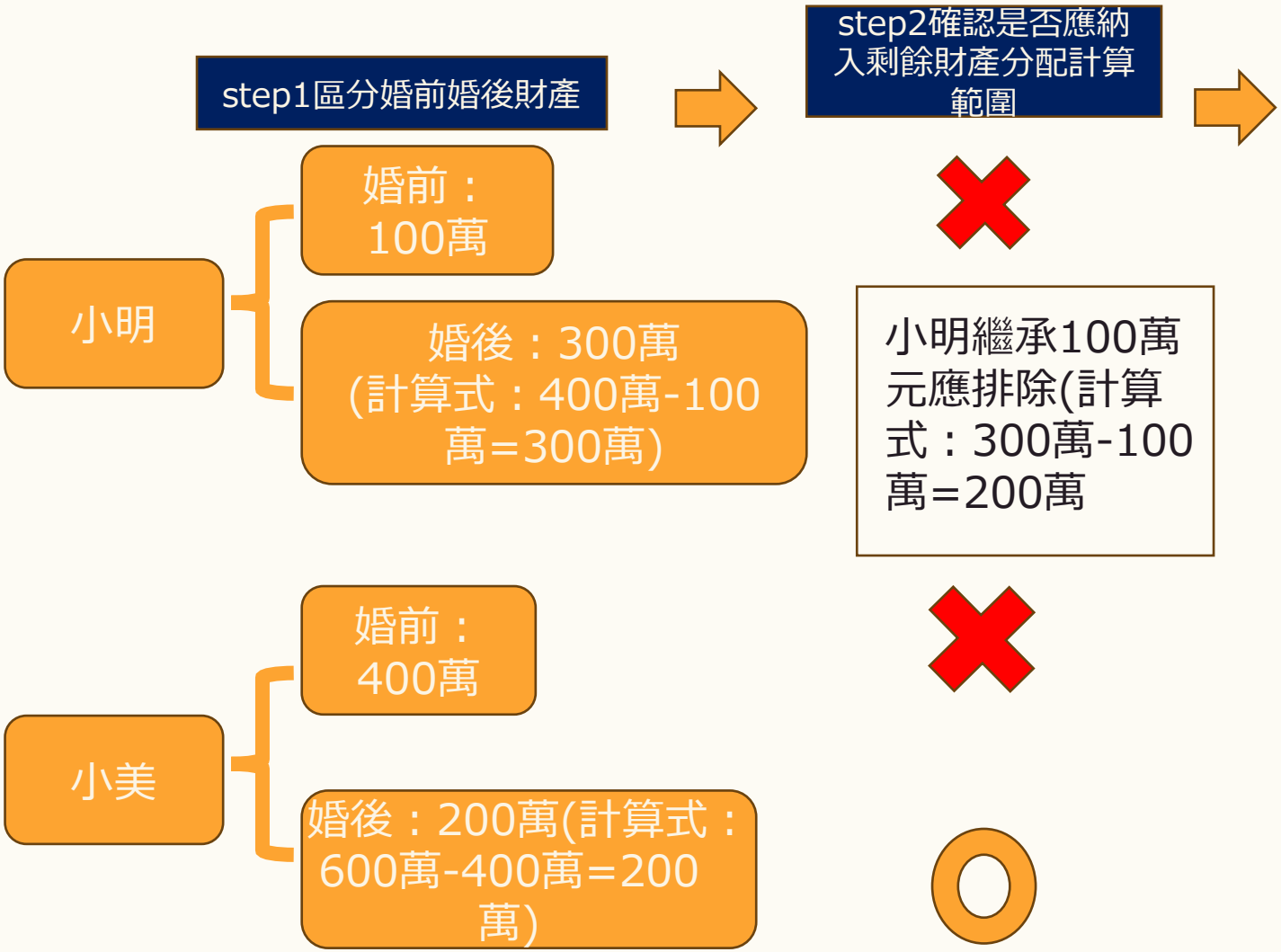
小美

婚前婚後財產



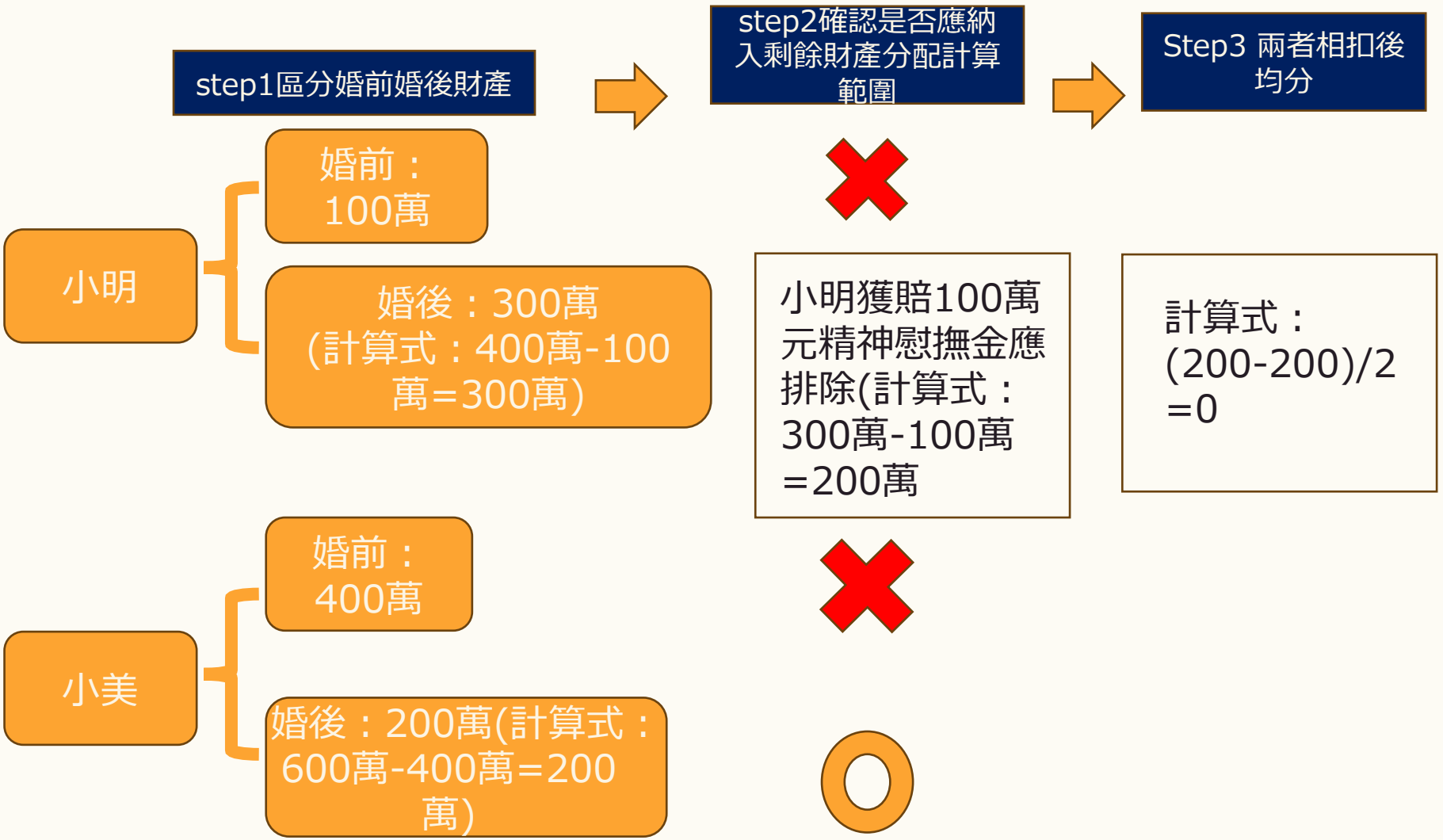
※婚後財產計算到106年5月3日

婚前婚後財產



※婚後財產計算到106年5月3日

婚前婚後財產



※婚後財產計算到106年5月3日

問：小美與小明協議離婚後1年，小明可以向小美請求剩餘財產分配嗎？若可以，可以請求多少錢？

- 小美與小明結婚未特別約定婚後財產制後，一年生下兒子就分居，之後小明與外遇對象同居，從此雙方不聞不問長達10年，十年期間小美獨自扶養兒子，甚至小美患有子宮肌瘤手術期間，小明也未曾協助照顧未成年的兒子。
- 小美與小明的財務狀況：
- 小美理財成功，自行購入台積電股票10張、一棟豪宅市價3000萬、存款5000萬。
- 小明把錢都花在外遇對象身上，只有存款50萬元。

答：民法第1030條之1第2項、第3項

- 1.夫妻之一方對於婚姻生活無貢獻或協力，或有其他情事，致平均分配有失公平者，法院得調整或免除其分配額。
- 3.法院為前項裁判時，應綜合衡酌夫妻婚姻存續期間之家事勞動、子女照顧養育、對家庭付出之整體協力狀況、共同生活及分居時間之久暫、婚後財產取得時間、雙方之經濟能力等因素。

臺灣士林地方法院111年度家財訴字第28號民事判決

- 小明與小美結婚後，絕大部分期間均與小美分居，不僅於婚姻關係存續期間外遇生女，且分居後即與外遇對象同住生活，未曾於小美罹病治療期間協助照料或分擔兒子成年前之照護、家事勞動，難認小明有提供小美所需之身心、經濟支持，**其對於婚姻生活之貢獻及協力極小，允由其分配小美之剩餘財產實有失公平**，爰依民法第1030條之1第4項規定免除其分配額。

問

- 小明為家中獨子，小明父母於小明未成年時均已過世。
- 小美與小明結婚未特別約定財產制，婚後育有一子A，小明過世後留有遺產100萬元，請問由何人繼承？
- 小美婚前財產100萬元，婚後600萬元，A認為其繼承小明的權利義務，包含向小美請求剩餘財產分配，是否正確？若是，A可以向小美請求多少？

答：A無法請求剩餘財產分配

民法第1030條之1第四項

- 1.法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金。
- 4.第一項請求權，不得讓與或繼承。但已依契約承諾，或已起訴者，不在此限。

臺灣高等法院臺中分院109年度重家上字第10號民事判決

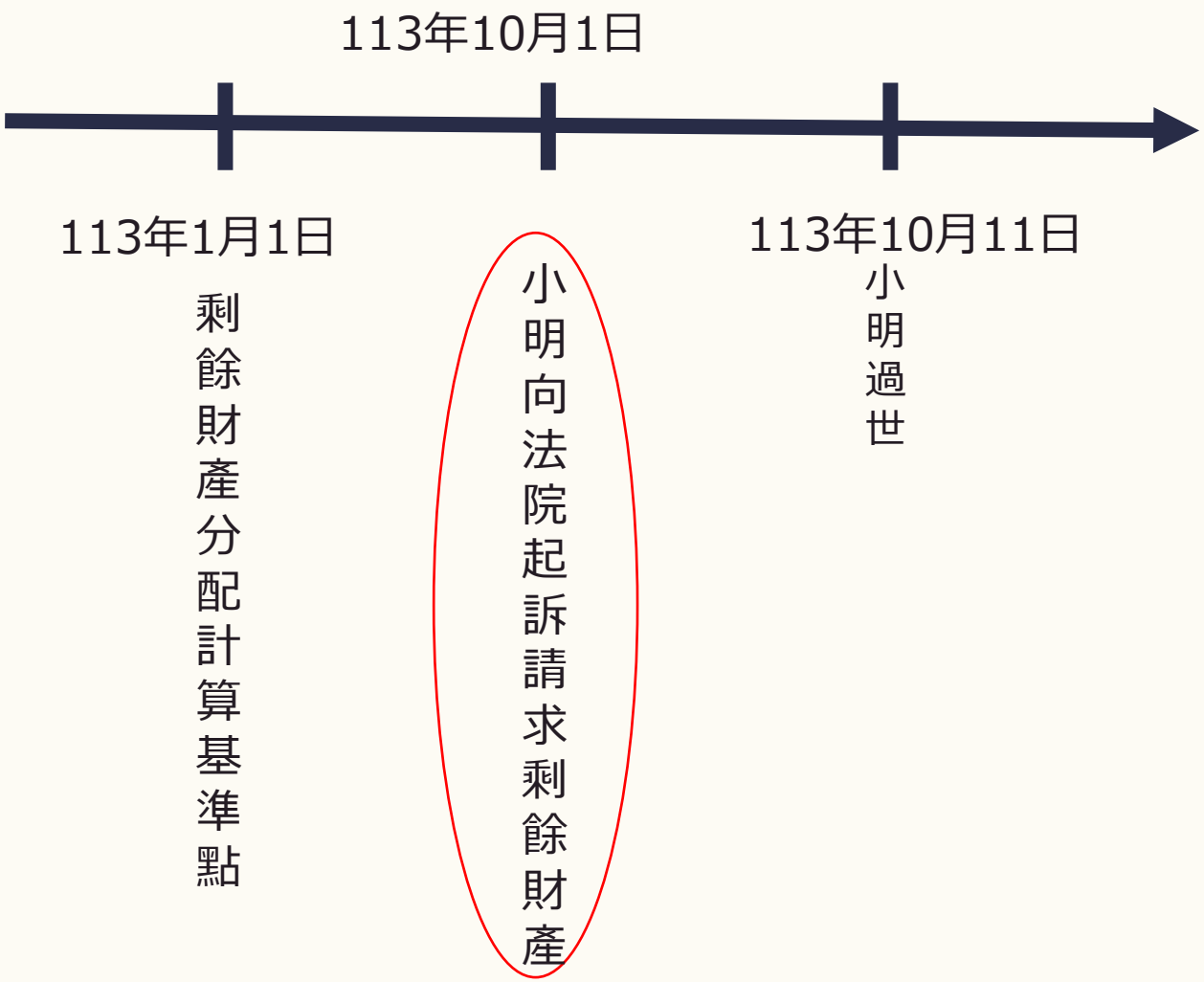
- 夫妻一方死亡亦屬法定財產關係消滅之原因之一（參臺灣高等法院暨所屬法院89年度法律座談會民事類提案第8號研討結果），**故如夫妻一方死亡時，生存之他方係享有剩餘財產分配請求權時**，於裁判分割遺產時，應就全部遺產先扣除該部分剩餘財產，分配予該生存之配偶後，其餘部分遺產再由繼承人按應繼分分割（臺灣高等法院臺中分院109年度重家上字第10號民事判決同旨可參）

問

- 小美與小明結婚時未約定財產制，婚後育有一子A，結婚20年期間小明與小美多次發生肢體衝突。小明與小美於113年1月1日協議離婚；小明於113年10月1日向法院起訴，請求小美給付剩餘財產分配，小明於113年10月11日意外過世。
- 請問：小美婚前財產100萬元，婚後再增加600萬元；小明婚前財產50萬，婚後財產再增加100萬。
- A認為其繼承小明的權利義務，包含向小美請求剩餘財產分配，是否正確？若是，A可以向小美請求多少？

答：A可以法請求剩餘財產分配

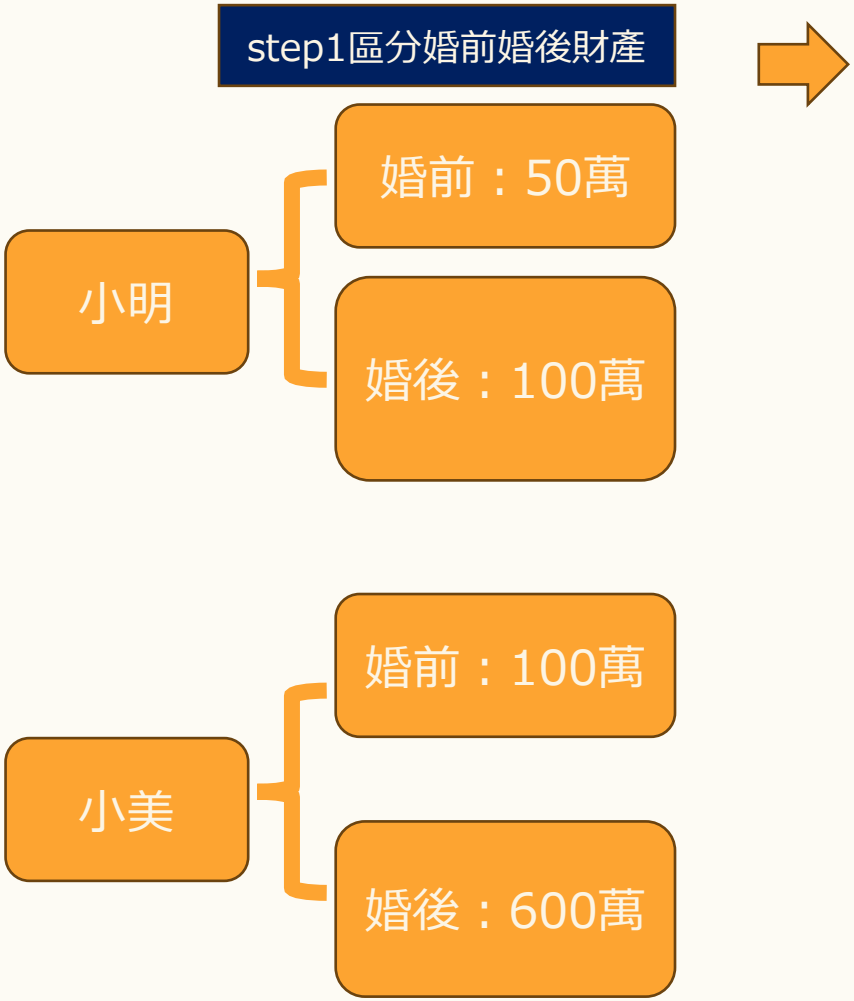
時間序


113年10月1日
113年1月1日
剩餘財產分配計算基準點
小明向法院起訴請求剩餘財產
113年10月11日
小明過世

民法第1030條之1第四項

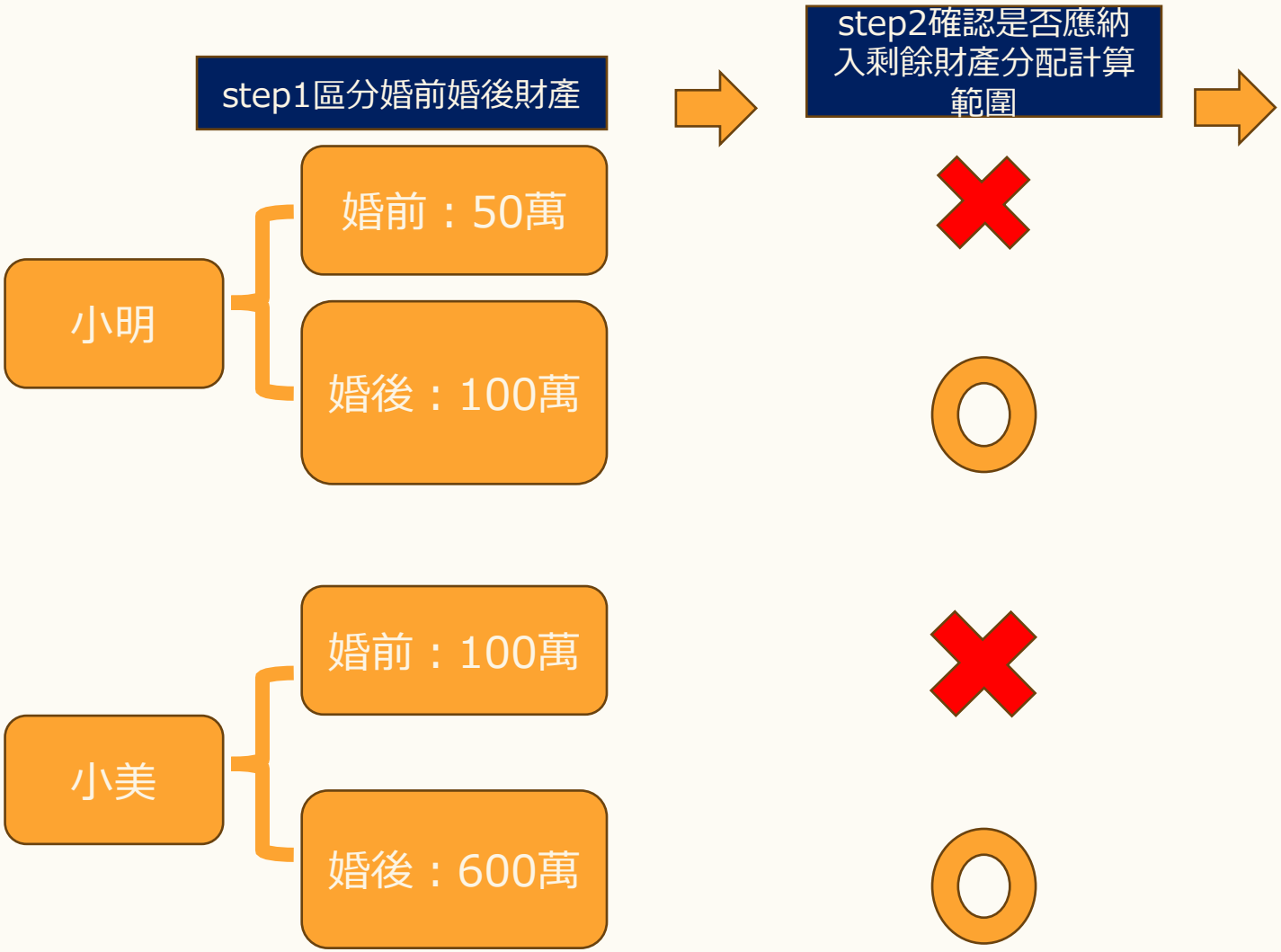
- 法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得之財產。二、慰撫金。
- 第一項請求權，不得讓與或繼承。但已依契約承諾，或已起訴者，不在此限。

婚前婚後財產



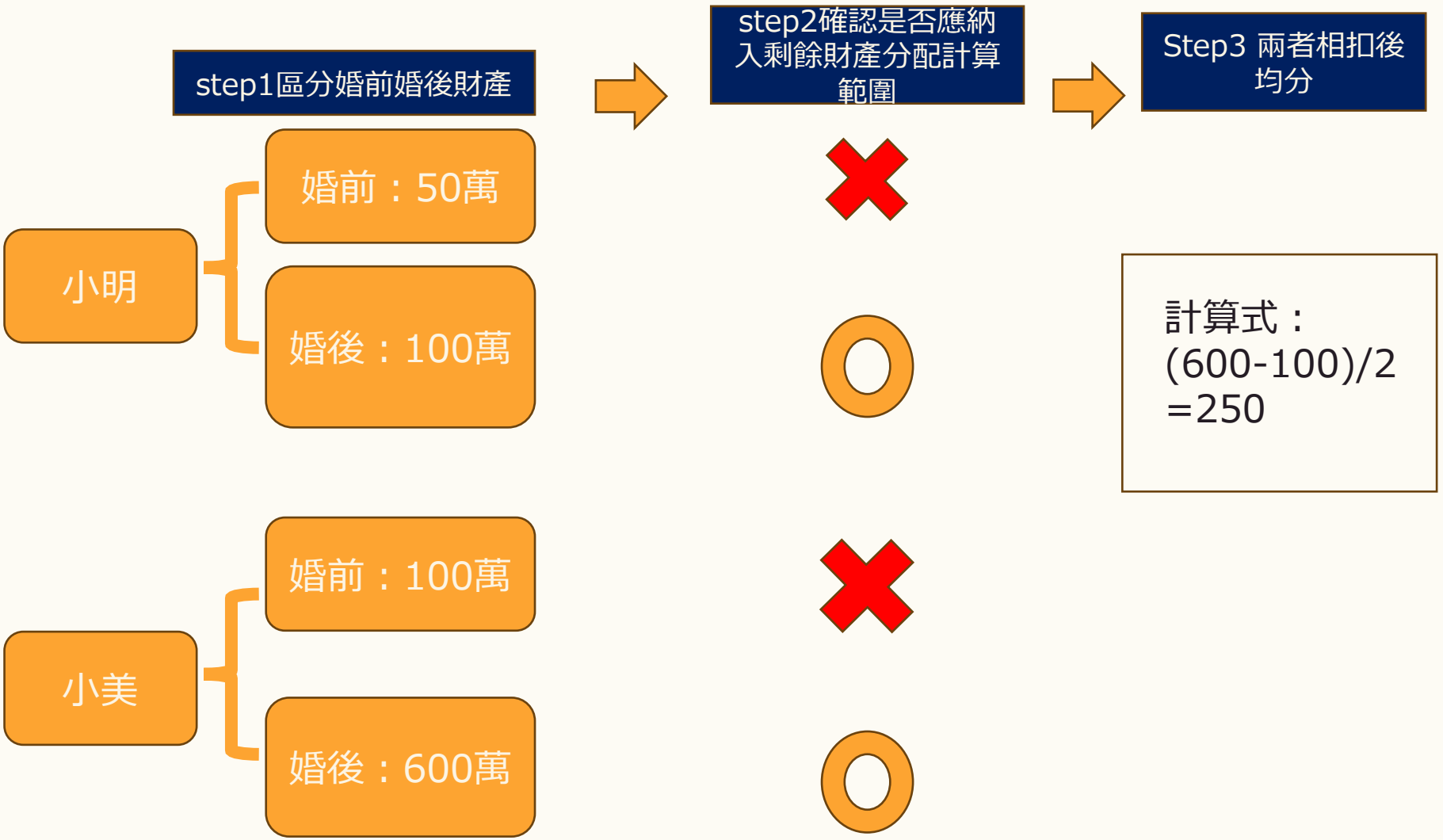
※婚後財產計算到113年1月1日

婚前婚後財產



※婚後財產計算到113年1月1日

婚前婚後財產

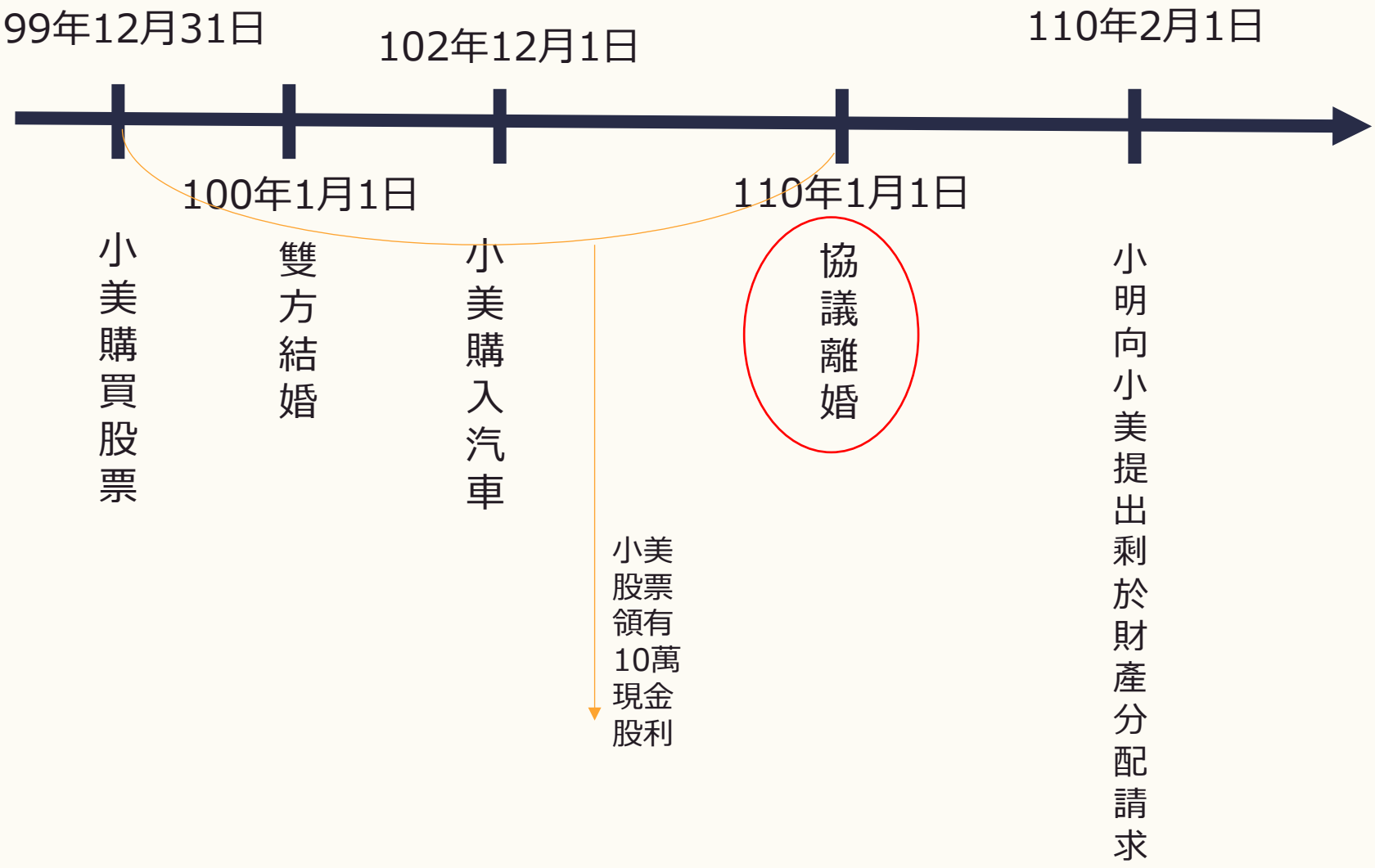


※婚後財產計算到113年1月1日

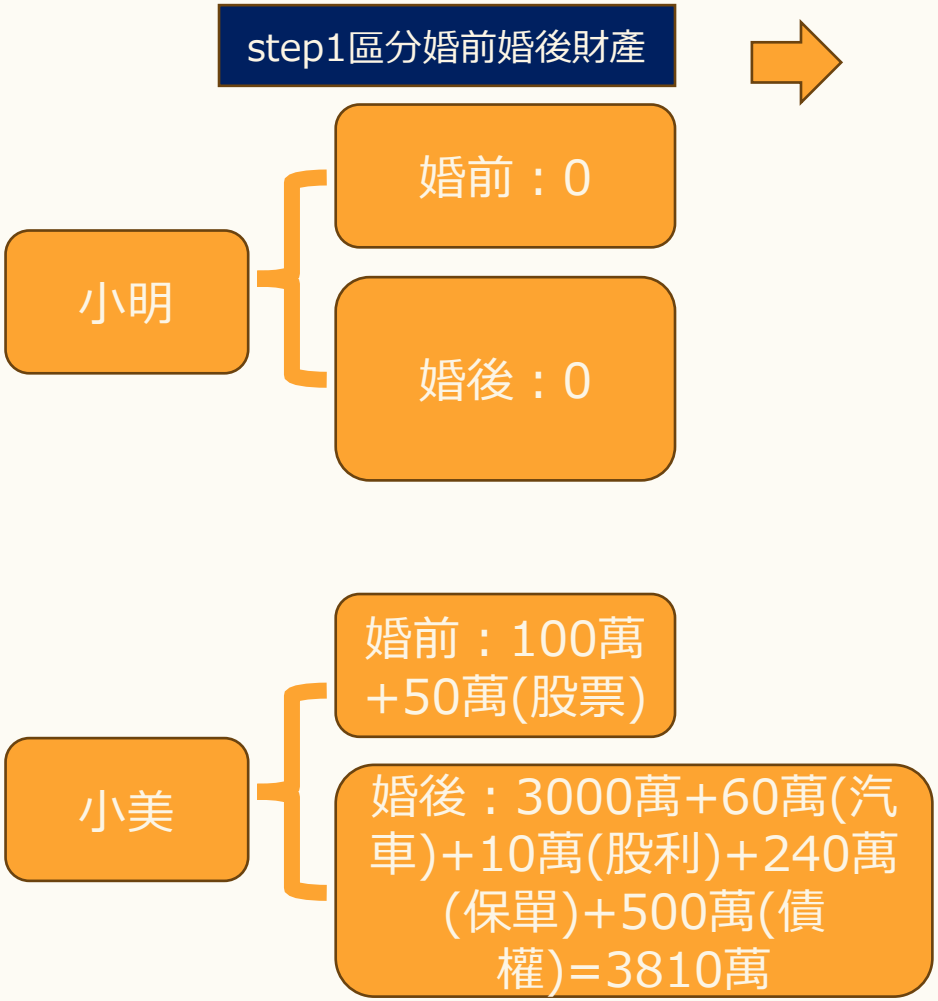
問

- 小美與小明於100年1月1日結婚時並未約定財產制，小明結婚前並無財產，小美結婚前有100萬元現金存款。婚後雙方育有一子A。
- 小明於婚姻期間內向小美借款共計500萬元投資，其後小明投資失利，還對外負債400萬。小美與小明經常為此吵架，雙方於110年1月1日辦理離婚登記。小美於102年12月1日自行花費120萬元購入汽車(離婚時市價60萬元)、於99年12月31日花費50萬購買股票(離婚時市價150萬元)，且領有10萬元現金股利、為A購買保險(保單價值準備金240萬元)、現金存款3000萬。
- 請問小明於110年2月1日是否可以向小美請求剩餘財產分配？若可以，可以請求多少錢？

時間序

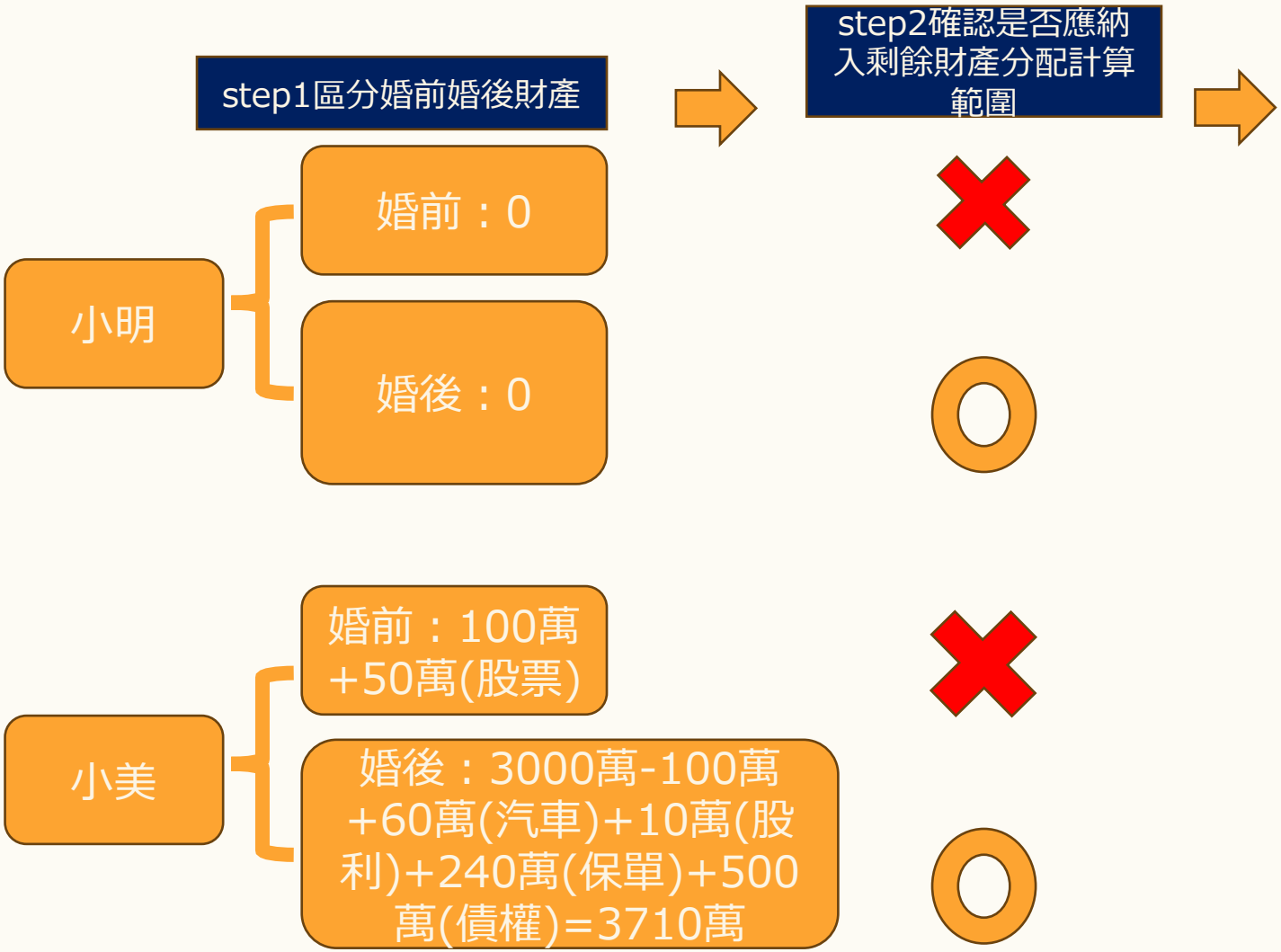

99年12月31日
102年12月1日
110年2月1日
100年1月1日
110年1月1日
小美購買股票
雙方結婚
小美購入汽車
小美股票領有10萬現金股利
協議離婚
小明向小美提出剩於財產分配請求

婚前婚後財產



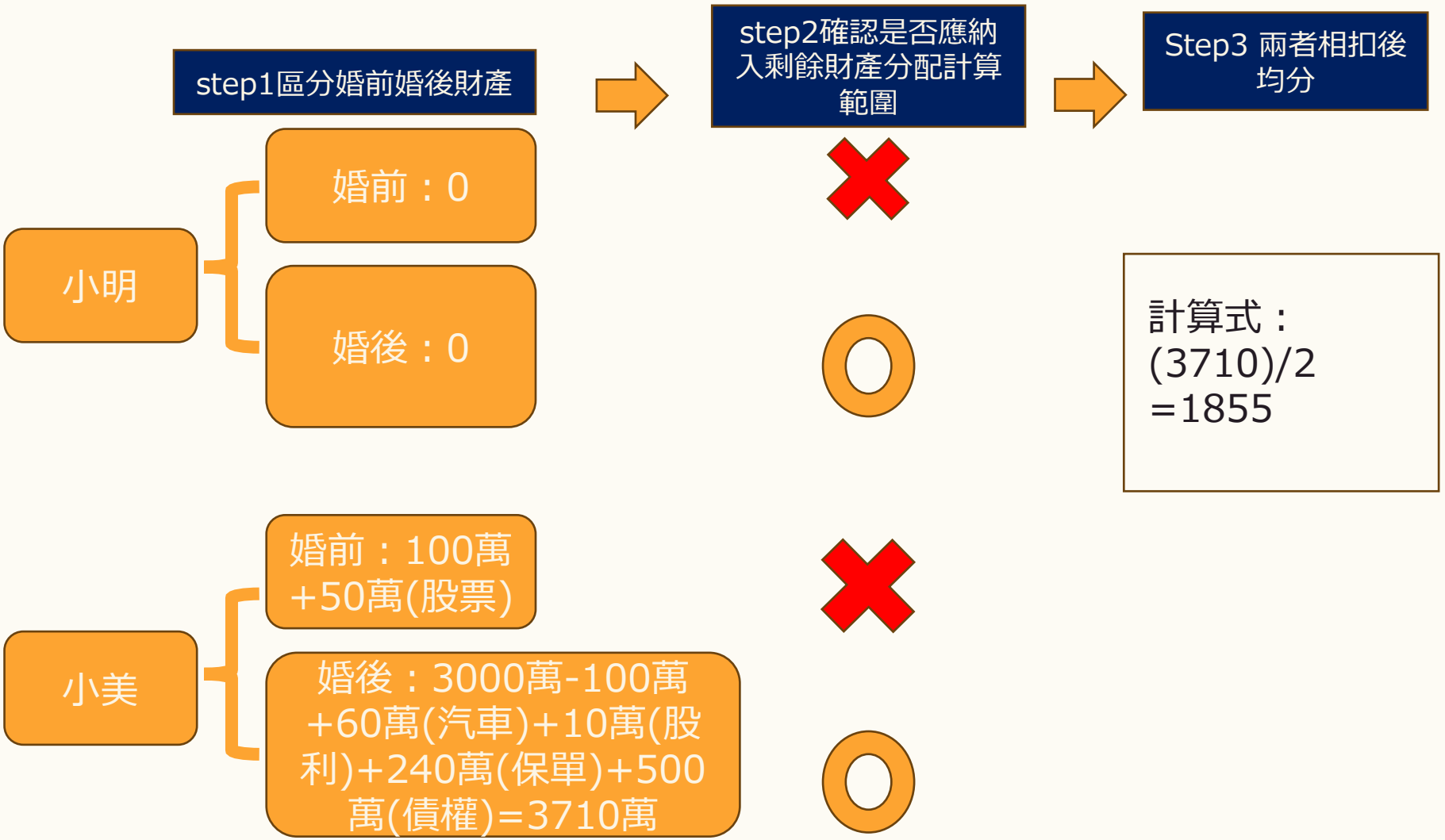
※婚後財產計算到110年1月1日

婚前婚後財產



※婚後財產計算到110年1月1日

婚前婚後財產



※婚後財產計算到110年1月1日

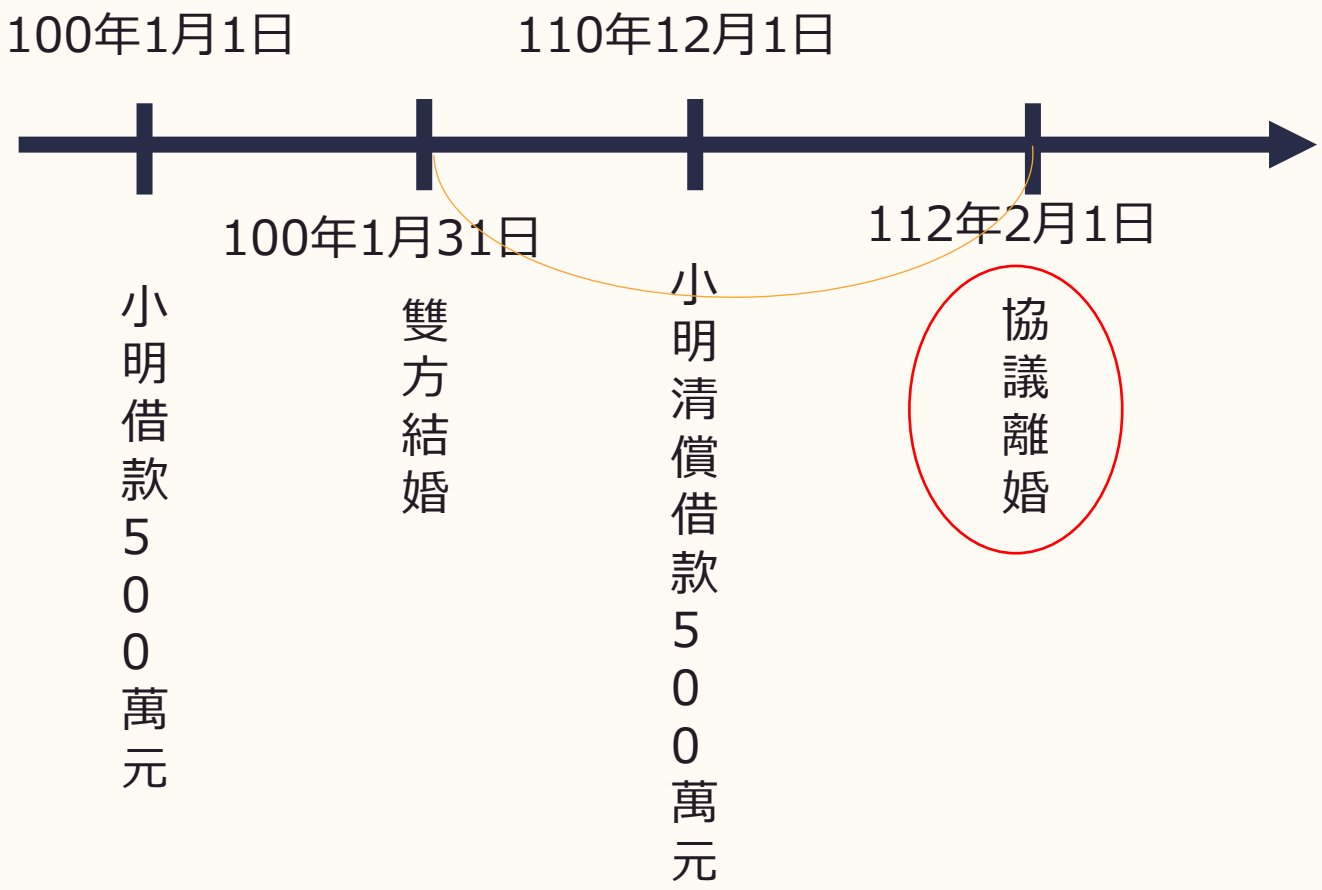
問

- 小明100年1月1月向銀行辦理信用貸款500萬元，小美有現金存款100萬元，小明與小美於100年1月31日結婚且未特別約定財產制。
- 小明與小美結婚後努力工作存錢，110年12月1日小明終於用他自己賺取的薪資，清償銀行信用貸款500萬元。
- 小美與小明於112年2月1日協議離婚。小美於112年2月1日時現金存款共計1000萬元，小明則有現金存款共計800萬元。
- 請問如何計算剩於財產？

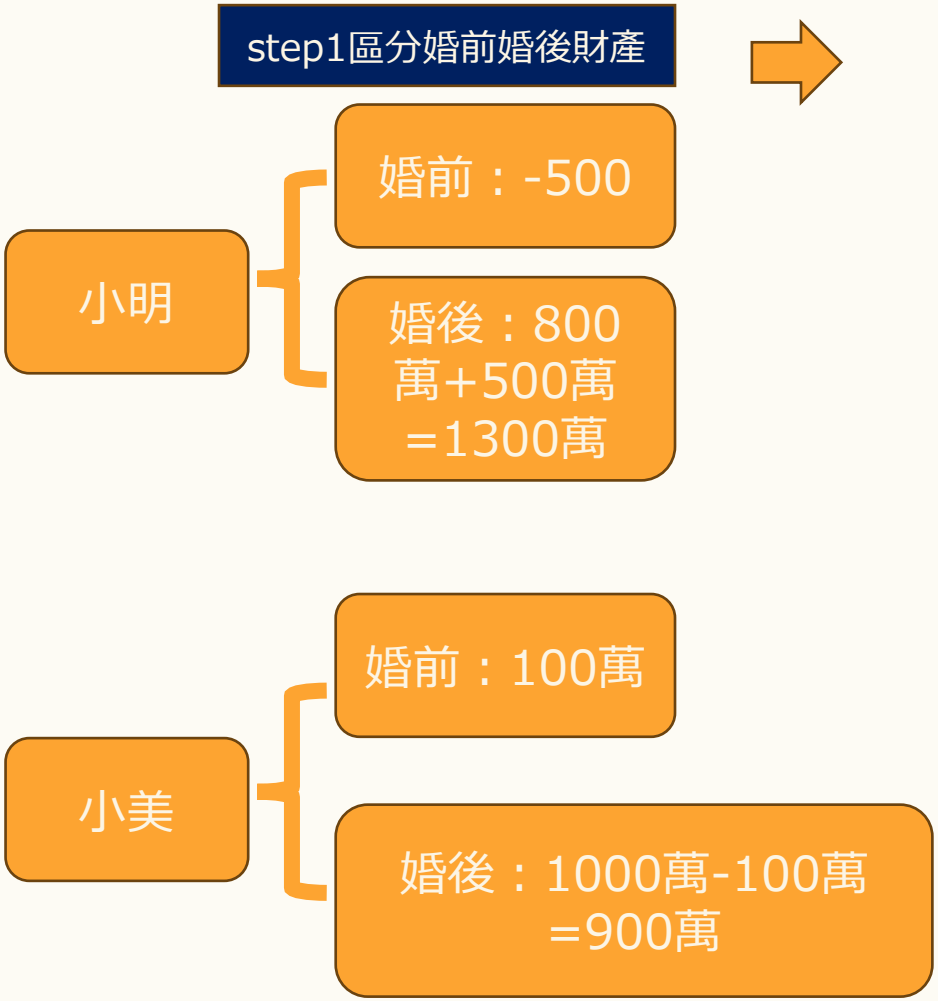
民法第1030條之2

- 夫或妻之一方以其婚後財產清償其婚前所負債務，或以其婚前財產清償婚姻關係存續中所負債務，除已補償者外，於法定財產制關係消滅時，應分別納入現存之婚後財產或婚姻關係存續中所負債務計算。

時間序

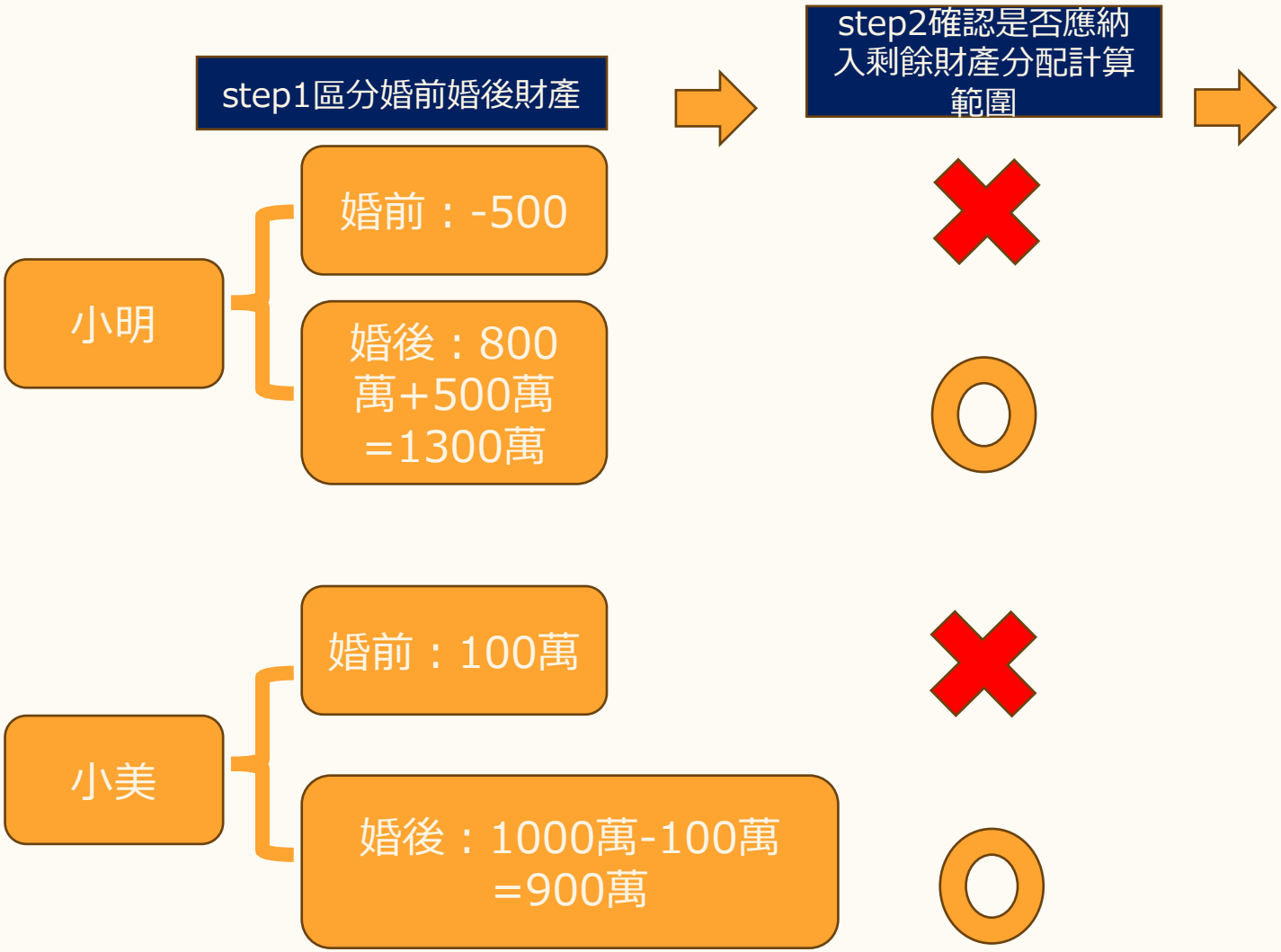

100年1月1日
100年1月31日
110年12月1日
112年2月1日
小明借款500萬元
雙方結婚
小明清償借款500萬元
協議離婚

婚前婚後財產



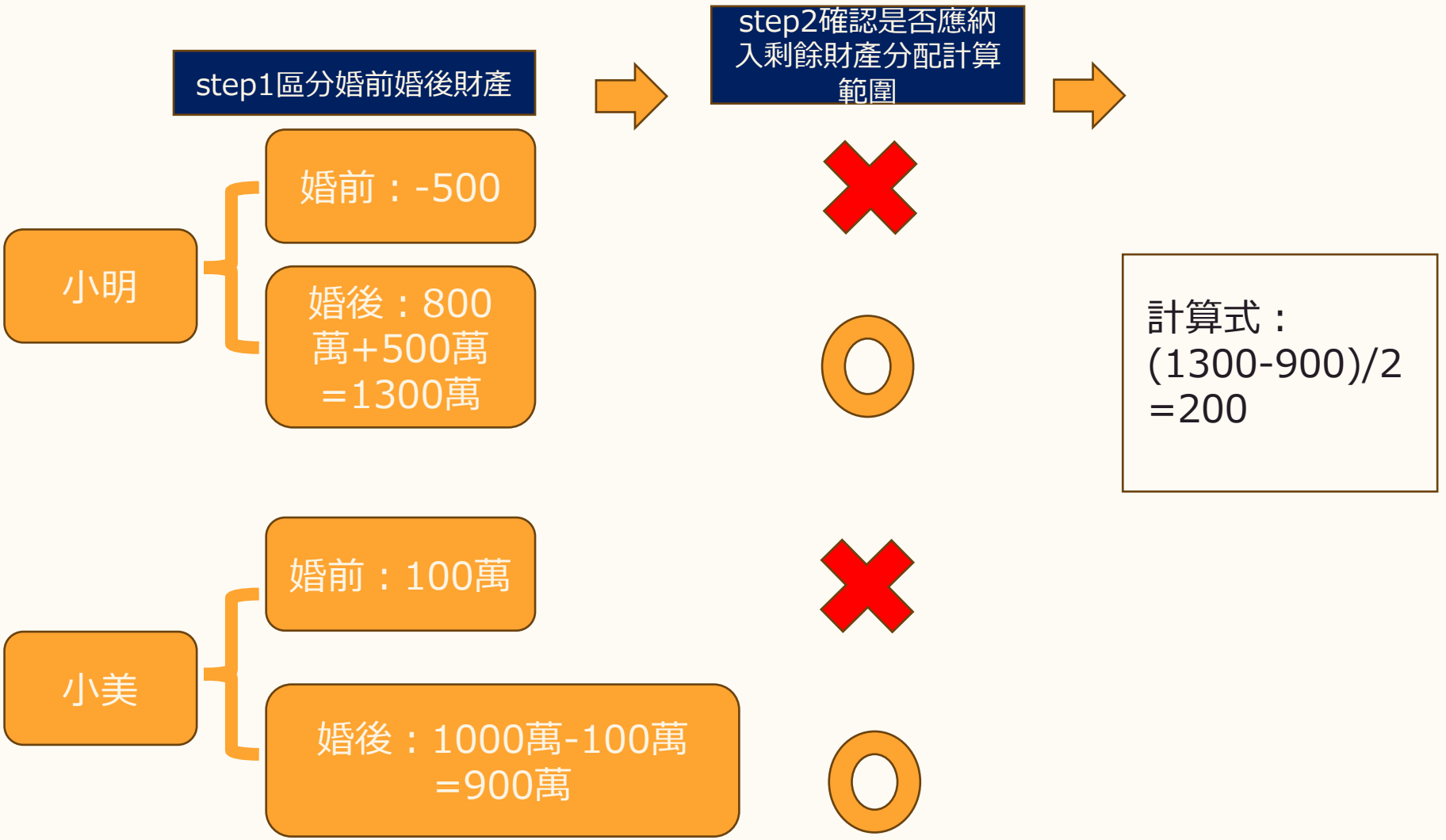
※婚後財產計算到112年2月1日

婚前婚後財產



※婚後財產計算到112年2月1日

婚前婚後財產



※婚後財產計算到112年2月1日

民法第1030-1第五項

- 第一項剩餘財產差額之分配請求權，自請求權人知有剩餘財產之差額時起，二年間不行使而消滅。自法定財產制關係消滅時起，逾五年者，亦同。

我想要向對方行使夫妻剩餘財產分配請求權，可是我不知道對方到底有多少財產，請問要如何查詢對方實際上有多少財產呢？

Q 何種財產應列入積極財產？

A 不動產

B 銀行存款

C 保險(要保人，有保單價值)

D 股票

E 汽機車

F 保險(被保人，有保單價值)

G保險(要保人，無保單價值)

Q 何種財產應列入積極財產？

- A 不動產
- B 銀行存款
- C 保險(要保人，有保單價值)
- D 股票
- E 汽機車
- F 保險(被保人，有保單價值)
- G保險(要保人，無保單價值)

Q 起訴之前是否可以自行查詢對方的財務狀況？

A 可以

B 不可以

Q 起訴之前是否可以自行查詢對方的財務狀況？

A 可以

B 不可以

依所得稅法第15條及財政部69.2.12.台財稅第31310號函規定，綜合所得稅結算申報時，夫妻應合併申報，並可自行選擇其一方為納稅義務人；惟申報為「納稅義務人」者決定後，他方即申報為「配偶」之身分。以申報為「配偶」者，與稅捐稽徵法第33條第1項第1款規定之「納稅義務人本人」並未相同，故綜合所得稅納稅義務人之配偶，不可逕依該款規定，申請查調納稅義務人提供之財產、所得、營業及納稅等資料。

（財政部89.11.1.台財稅第0890456469號函）

（財政部89.1.24.台財稅第0890450334號函）

Q 對方向何種保公司投保保險，應如何查詢？

A 中華民國人壽保險商業同業公會

B歷年綜合所得清單

Q 對方向何種保公司投保保險，應如何查詢？

A 中華民國人壽保險商業同業公會

B歷年綜合所得清單

Q 對方的不動產以及汽機車應如何查詢？

A全國財產總歸戶

B歷年綜合所得清單

Q 對方的不動產以及汽機車應如何查詢？

A全國財產總歸戶

B歷年綜合所得清單

Q 被告在哪幾間銀行開戶？

A 綜合所得稅各類所得資料清單

B歷年綜合所得清單

Q 被告在哪幾間銀行開戶？

A 綜合所得稅各類所得資料清單

B歷年綜合所得清單



110年度綜合所得稅各類所得資料清單

核發單位：財政部北區國稅局[redacted]　　第 1 頁

編　號：[redacted]　　查調日期：111年08月05日

所得人姓名：[redacted]　　統一編號：[redacted]

類別	證號別	所得人IDN / 所得人姓名	格式註記 媒申註記 / 檔案存放位置	給付總額 / 所得額	扣繳稅額 / 可扣抵稅額	資料來源 / 異動日期	財產交易損失額 / 異動機關
營利	0	[redacted]	54C	1,128 1,128	0 0	[redacted] 111/06/01	0
		扣繳單位名稱：[redacted]商業銀行股份有限公司					
		扣繳單位地址：[redacted]					
薪資	0	[redacted]	50	4,000 4,000	0 0	[redacted] 111/06/01	0
		扣繳單位名稱：[redacted]					
		扣繳單位地址：[redacted]					
薪資	0	[redacted]	50	4,000 4,000	0 0	[redacted] 111/06/01	0
		扣繳單位名稱：[redacted]					
		扣繳單位地址：[redacted]					
薪資	0	[redacted]	50	1,401,121 1,401,121	70,056 0	[redacted] 111/06/01	0
		扣繳單位名稱：[redacted]					
		扣繳單位地址：[redacted]					
薪資	0	[redacted]	50	73,911 73,911	3,696 0	[redacted] 111/06/01	0
		扣繳單位名稱：[redacted]					
		扣繳單位地址：[redacted]					
營利	0	[redacted]	54C	545,958 545,958	0 0	[redacted] 111/06/01	0
		扣繳單位名稱：[redacted]					
		扣繳單位地址：[redacted]					
所得筆數：		共 6 筆	給付總額合計： 所得額合計：	2,030,118 2,030,118	扣繳稅額合計： 可扣抵稅額合計：		73,752 0
		不含分離課稅資料	給付總額合計： 所得額合計：	2,030,118 2,030,118	扣繳稅額合計： 可扣抵稅額合計：		73,752 0

Q 被告有沒有買股票？

A 臺灣集中保管結算所股份有限公司

B 國稅局

Q 被告有沒有買股票？

A 臺灣集中保管結算所股份有限公司

B 國稅局

下課~